

Seguros de Automóveis



2025
32ª EDIÇÃO
RIO DE JANEIRO

REALIZAÇÃO

ESCOLA DE NEGÓCIOS E SEGURO
DIRETORIA DE ENSINO

SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO METODOLÓGICA

COORDENAÇÃO DE CONTEÚDO E PLANEJAMENTO

ASSESSORIA TÉCNICA

FÁBIO CHEMELLO – 2025/2024/2023
VALDEMIRO CEQUINEL BELLI – 2023
FÁBIO FREDERICO FERNANDO ROCHA – 2022
PAULO RENATO BRAGA FARIA – 2022/2021/2020
TARCILENE RODRIGUES DA SILVA – 2022

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO

ESCOLA DE NEGÓCIOS E SEGUROS – COORDENAÇÃO DE CONTEÚDO E PLANEJAMENTO
PICTORAMA DESIGN

É proibida a duplicação ou reprodução deste volume, ou de partes dele,
sob quaisquer formas ou meios, sem permissão expressa da Escola.

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca da Escola de Negócios e Seguros – ENS.

E73s Escola de Negócios e Seguros. Diretoria de Ensino.
 Seguros de automóveis / Assessoria técnica de Fabio Chemello.
-- 32.ed. -- Rio de Janeiro : ENS, 2025.
 9,97 MB ; PDF

1. Seguros de Automóveis. I. Chemello, Fabio. II.Título.

0025-2787

CDU 368.212(072)



A ENS

promove, desde 1971, diversas iniciativas no âmbito educacional, que contribuem para um mercado de seguros, previdência complementar, capitalização e resseguro cada vez mais qualificado.

Principal provedora de serviços voltados à educação continuada, para profissionais que atuam nessa área, a Escola de Negócios e Seguros oferece a você a oportunidade de compartilhar conhecimento e experiências com uma equipe formada por especialistas que possuem sólida trajetória acadêmica.

A qualidade do nosso ensino, aliada à sua dedicação, é o caminho para o sucesso nesse mercado, no qual as mudanças são constantes e a competitividade é cada vez maior.

Seja bem-vindo à Escola de Negócios e Seguros.

Sumário

1 O Seguro de Automóveis	8
1.1 Introdução	9
1.2 Objetivo do seguro	10
Fixando Conceitos 1	11
2 Seguros de Automóveis Casco	12
2.1 Contrato de seguro de automóvel	13
2.1.1 Formas de contratação	14
2.1.2 Tabela de referência	15
2.1.3 Fator de ajuste	16
2.2 Tipos de cobertura	18
2.2.1 Coberturas básicas	18
2.2.2 Coberturas adicionais	21
2.3 Seguros de frotas	34
2.3.1 Apólices Coletivas	35
2.3.2 Grupos de Afinidade	36
2.4 Riscos excluídos – casco	36
Fixando Conceitos 2	39
3 Seguro de Responsabilidade Civil Facultativo Veicular – RCFV e RCFCV	41
3.1 Noções básicas de responsabilidade civil	42
3.2 Objetivo do seguro de RCFV	45
3.3 Tipos de coberturas	46
3.3.1 Coberturas básicas	46
3.3.2 Coberturas adicionais	47
3.4 Riscos cobertos	48

Sumário

3.5	Riscos não cobertos	50
3.6	RCFCV - Responsabilidade civil facultativa condutores de veículos automotores	52
	Fixando conceitos 3	53
4	Seguro de Acidentes Pessoais de Passageiros – APP	55
4.1	Objetivo do seguro de APP	56
4.2	Tipos de cobertura	57
4.3	Âmbito de cobertura e riscos cobertos	58
4.4	Riscos não cobertos	60
	Fixando Conceitos 4	61
5	Seguros Obrigatórios de Responsabilidade Civil de Veículos	63
5.1	Seguro carta verde	64
	Fixando conceitos 5	69
6	Condições Gerais (Casco, RCFV, APP)	71
6.1	Objetivo do seguro	72
6.2	Âmbito geográfico	73
6.3	Vigência do seguro	73
6.4	Pagamento do prêmio	73
6.5	Renovação e transferência dos direitos e obrigações	75
6.6	Cancelamento e rescisão do contrato de seguro	76

Sumário

6.7 Endosso	77
6.7.1 Inclusão, exclusão ou substituição de coberturas adicionais	78
6.7.2 Perda de direitos	79
Fixando conceitos 6	81
7 As Variáveis do Cálculo do Prêmio	83
7.1 Regiões de circulação/ tarificação	86
7.2 Classificação tarifária	86
7.3 Taxas	87
7.4 Franquia	87
7.5 Bônus único	90
7.5.1 Regras de aplicação do bônus	91
7.6 Perfil do segurado ou questionário de avaliação de risco (QAR)	94
7.7 Cálculo dos seguros de frota	96
7.8 Roteiro de cálculo do prêmio nos kits de cálculo de seguradoras	96
Fixando Conceitos 7	98
8 Contratação do seguro	100
8.1 Processo de contratação	102
8.2 Vistoria prévia	104
8.2.1 Objetivo	104
8.2.2 Obrigatoriedade	105
8.2.3 Dispensa	106
8.3 Riscos recusáveis	107
8.4 Kits pós-venda	108
8.5 Reintegração de coberturas e garantias	108
Fixando Conceitos 8	109

Sumário

9 Sinistro	112
9.1 Introdução	114
9.1.1 Aviso de sinistro	114
9.1.2 Obrigações do segurado em caso de sinistro	115
9.1.3 Qualificação de dano	115
9.2 Regulação de sinistro	116
9.3 Liquidação do sinistro	126
9.4 Ressarcimento	127
9.5 Sub-rogação de direitos	127
9.6 Prescrição da pretensão indenizatória em contrato de seguro	128
Fixando Conceitos 9	130
 Estudos de caso	132
Caso 1	132
Caso 2	134
 Gabarito	135
 Anexos	140
Anexo 1 Regiões de tarifação	140
Anexo 2 Tabela de prazo curto	142
Anexo 3 Categoria de veículos automotores (resolução nº CNSP 332/2015 – artigo 38)	143
Anexo 4 Tabelas de classificação tarifária	145
Anexo 5 Cobertura básica nº 4	150

1

O Seguro de Automóveis



Tópicos da Unidade

1.1 Introdução

1.2 Objetivo do seguro

Fixando Conceitos 1

Objetivos

- ✦ Compreender a evolução do Seguro de Automóvel, bem como a importância e responsabilidade do corretor no contexto histórico, reconhecendo os eventos que levaram a evolução desse tipo de seguro no Brasil.
- ✦ Conhecer as finalidades e os objetivos dos seguros de automóveis, considerando as possíveis coberturas e os benefícios de aquisição desse tipo de produto.
- ✦ Reconhecer a codificação estabelecida pela SUSEP para os ramos de seguros, considerando as diferentes coberturas que podem estar contidas em Seguros de Automóveis.



1.1

Introdução

É um dos ramos de seguros com a contratação mais relevante em termos de quantidade no Brasil, considerado como produto de entrada. Por essas razões, ao longo do tempo e devido às características, o Seguro de Automóveis evoluiu de forma significativa tanto na sua estrutura técnica e legal quanto nas suas estratégias comerciais.

A operação do Seguro de Automóveis, assim como a operação de todos os demais ramos do seguro, exige a especialização de mão de obra, quer pela necessidade de favorecer o entendimento técnico e legal que o produto exige, quer pela necessidade comercial de atender e satisfazer às necessidades do segurado.

A rápida evolução do Seguro de Automóveis no Brasil vem acirrando a concorrência entre as seguradoras e exigindo de seus operadores certa dose de “criatividade” na elaboração e criação de produtos que possam agregar serviços diferenciados, preços mais justos e a tão desejada “fidelização do cliente”.

O corretor de seguros, cujo exercício da profissão está subordinado às normas e regulamentação da SUSEP, também é um operador do Seguro de Automóveis e, como tal, deve estar atento às mudanças e evolução tecnológica desse ramo do seguro. É importante saber e estar atento ao que ditam a Circular SUSEP nº 127/2000 e a Circular SUSEP nº 405/2010.



Saiba mais

Vale a pena ler na íntegra

Circular SUSEP nº 127/2000 e 405/2010.

1.2

Objetivo do seguro

O contrato de Seguro de Automóvel tem por objetivo garantir ao segurado ou aos seus beneficiários o pagamento de indenização até o LMI (Limite Máximo de Indenização) contratado para cada cobertura, em decorrência de um evento coberto e descrito nas coberturas e cláusulas contratadas na apólice de seguros.

O artigo 14 da Circular SUSEP nº 621/2021 informa que o seu objetivo é estabelecer o compromisso assumido pela seguradora perante o segurado, quanto às coberturas oferecidas, especificando quais são os prejuízos indenizáveis.

O Seguro de Automóvel oferece coberturas e garantias exclusivamente para os **veículos** automotores de vias terrestres, abrangendo o conjunto delas em uma mesma apólice. Com base nisso, podemos entender que é um seguro multirrisco, já que existem coberturas de ramos diferentes, como é o caso do APP (Acidentes Pessoais de Passageiros). Além disso, há diversas opções de coberturas adicionais, que serão estudadas na próxima unidade.

VEÍCULO DE PASSEIO

Veículo automotor cuja finalidade principal é o transporte de seu proprietário, condutor, familiares e/ou amigos.

VEÍCULO DE CARGA

Veículo automotor cuja finalidade principal é o transporte de mercadorias ou tudo aquilo que pode ser transportado ou suportado pelo veículo.

Fixando Conceitos 1

Marque a alternativa correta.

1. O Seguro de Automóvel oferece coberturas e garantias, exclusivamente, para os veículos automotores de vias terrestres, abrangendo o conjunto delas em uma mesma apólice. Com base nisso, podemos entender que, uma vez que esse seguro contém coberturas de ramos diferentes, como é o caso do Ramo de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP), estamos falando de um seguro:

- (a) Multirrisco.
- (b) De averbação.
- (c) Não padronizado.
- (d) Fundamental.
- (e) Total.



Consulte o gabarito [clcando aqui](#).

2

Seguros de Automóveis Casco



Tópicos da Unidade

- 2.1 Contrato de seguro de automóvel
- 2.2 Tipos de cobertura
- 2.3 Seguros de frotas
- 2.4 Riscos excluídos – casco

Fixando Conceitos 2

Objetivos

- ✦ Conhecer as principais coberturas, suas opções e regras, considerando as determinações da SUSEP.
- ✦ Reconhecer a estrutura mínima de condições contratuais e notas técnicas atuariais de contratos de seguros de danos, bem como os critérios para operação do Seguro de Automóvel no Brasil, considerando a regulação da SUSEP.
- ✦ Conhecer as características, regras e especificidades dos Seguros de Frotas, considerando a regulamentação e as práticas mercadológicas vigentes no Brasil.
- ✦ Compreender os riscos excluídos ou prejuízos não indenizáveis nas coberturas de cascos (automóveis), considerando as práticas de mercado vigentes.



2.1

Contrato de seguro de automóvel

As regras que dispõem sobre a estrutura mínima de condições contratuais e de notas técnicas atuariais de contratos de seguros de danos e os critérios para operação do Seguro de Automóvel no Brasil são regulados pela Circular SUSEP nº 639, de 9 de agosto de 2021, que entrou em vigor em 01 de setembro de 2021.



Saiba mais

Vale a pena ler na íntegra

Circular SUSEP nº 639/2021.

2.1.1

Formas de contratação

As formas de contratação poderão ser oferecidas nas modalidades de valor de mercado referenciado, de valor determinado e/ou com outro critério objetivo e transparente, **por parte da seguradora**, para determinação do limite máximo de indenização (LMI) na data da ocorrência do sinistro.

Também ficará a critério das seguradoras disponibilizar coberturas de casco estruturadas de forma parcial, com assunção apenas de parte do risco (expresso através de um percentual), conforme critérios estabelecidos nas condições contratuais.

Valor de mercado referenciado

Garante ao segurado, no caso de indenização integral, o pagamento de quantia variável, em moeda corrente nacional, determinada de acordo com tabela de referência expressamente indicada na proposta do seguro, conjugada com fator de ajuste, em percentual acordado entre as partes e estabelecido na proposta, a ser aplicado sobre o valor de cotação do veículo na data da ocorrência do sinistro. A aplicação de fator de ajuste poderá resultar em valor superior ou inferior àquele cotado na tabela de referência estabelecida na proposta, de acordo com as características do veículo e seu estado de conservação.

O valor a ser pago é variável em consequência de depreciação ou valorização e depende de cotação do veículo na data de ocorrência do sinistro, e não mais da data de liquidação do sinistro.

Em caso de utilização de tabela de referência para determinação do LMI na data da ocorrência do sinistro, esta deverá ser estabelecida entre as tabelas divulgadas em revistas especializadas, jornais de grande circulação ou por meio eletrônico, elaboradas por instituição independente de notória competência, por meio das quais são apresentados os preços médios de venda de veículos do mercado nacional, por modelo e ano.

A tabela de referência para cotação de veículos mais utilizada pelo mercado segurador é a tabela elaborada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) e que pode ser acessada e consultada no endereço eletrônico www.fipe.org.br.

As condições contratuais devem conter cláusula prevendo a utilização de uma segunda tabela de referência, também denominada tabela substituta. A tabela substituta será aplicada em caso de extinção ou interrupção da publicação da tabela adotada por ocasião da contratação do seguro.

As condições contratuais deverão estabelecer o tratamento a ser adotado nos seguros contratados para veículo zero quilômetro, em caso de ocorrência de sinistro com direito à indenização integral, inclusive, se for o caso, o período em que haja critério diferenciado para determinação do valor a ser indenizado. A forma mais comum utilizada pelas seguradoras para situações de indenização integral a valor de novo ou “zero km”, é de 6 meses a partir da data de início da vigência do seguro, podendo ser estendido até 12 meses mediante contratação específica e pagamento de prêmio adicional, como veremos mais adiante.

2.1.2

Tabela de referência

É uma tabela que apresenta valores médios de mercado de veículos nacionais e importados, elaborada com base em pesquisas (cotações) realizadas em concessionárias e lojas de revenda de veículos.

A tabela informa valores médios, pesquisados em todo o Brasil, por marca/modelo e ano-modelo do veículo para os últimos 15 anos.

A tabela de referência foi instituída com a finalidade de indicar o valor de referência utilizado para a precificação do prêmio e para a indenização do segurado em casos de sinistros que acarretem indenização integral.

A tabela hoje utilizada pelas seguradoras é a Tabela Fipe, desenvolvida pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da Universidade de São Paulo, divulgada em revistas especializadas, nos sites de pesquisa de preços de veículos e nas seguradoras. Essa tabela permite a apuração isenta de influência de seguradoras.

Fica vedada a utilização de tabelas de referência elaboradas por seguradoras ou corretores de seguros.

A consulta a esses valores poderá ser feita no site da Fipe.

A Fipe presta serviço para 24 estados (AC, AL, AP, BA, CE, ES, GO, MA, MT, MS, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SE, SC, SP e TO), calculando os dados, em nível regional, para servir de base de cálculo na cobrança do IPVA.

2.1.3

Fator de ajuste

É o coeficiente aplicado ao Valor de Mercado Referenciado – para cima ou para baixo – com base em valor constante da tabela de referência, estipulado pelo segurado, dentro de limites aceitos pela seguradora, que podem variar entre 80% e 110% do Valor de Mercado Referenciado na tabela.

O percentual escolhido, e descrito dentro do respectivo campo da apólice, deve considerar os opcionais existentes, o estado de conservação do veículo segurado e as diferenças regionais. Assim, o fator de ajuste pode “corrigir” eventuais diferenças constatadas entre o valor real do automóvel, no estado em que se encontra, e a tabela de referência.



Exemplo

Suponhamos que determinado veículo tenha valor médio de mercado na tabela de referência a R\$ 50.000,00, e que se encontre em excelente estado de conservação, valendo, segundo a interpretação de seu proprietário, um pouco mais. Nesse caso, ao procurar seu corretor para contratar o Seguro de Automóveis, o futuro segurado deverá informá-lo de que deseja cotar seu automóvel em 110% do valor na Tabela FIPE (ou outra tabela qualquer constante do contrato de seguro). Assim, caso seu veículo tenha que ser indenizado na totalidade de seu limite máximo de responsabilidade, ele receberá 110% do valor encontrado na tabela de referência. Naturalmente, o prêmio de seguro pago será superior ao de uma contratação com fator de ajuste de 100%.

Observe que tanto a Tabela de Referência quanto o Fator de Ajuste representam variáveis que influenciam o cálculo do prêmio do seguro de Automóvel, assim como outros fatores que serão amplamente abordados na Unidade 7 desta apostila.

Valor determinado

Garante ao segurado, em caso de indenização integral, o pagamento de quantia fixa, estipulada pelas partes no ato de contratação do seguro.

O valor limite de indenização é proposto, nesse caso, pelo segurado e aceito pela seguradora, desde que esse valor não seja superior ao real valor do bem na data de contratação do seguro.



Observação

Independentemente da forma de contratação (Valor Determinado ou Valor de Mercado Referenciado), os itens opcionais deverão ter existência comprovada por vistoria ou por nota fiscal de compra do veículo (veículos zero km).

O valor definido pelo segurado poderá contemplar os opcionais existentes no veículo. Além disso, podem ser levados em conta o ano de fabricação, tipo, modelo e o estado de conservação desse veículo. Nos casos de veículos novos ou zero km, deverá ser considerado, como limite máximo de indenização para efeito de contratação, o valor constante em nota fiscal de compra do veículo.

A forma de contratação não poderá ser alterada após a celebração do contrato de seguro. Por essa razão, a avaliação de necessidades do segurado (proponente) deve ser feita com bastante critério por meio de consultoria de um corretor de seguros.

Outros critérios ou formas de contratação

Ficarão a critério das seguradoras a elaboração e a disponibilidade de outras formas de contratação, por exemplo, o seguro *pay-per-use* ou *liga-desliga*, em que o segurado só paga quando utilizar o veículo para sua locomoção, semelhante a uma diária de locação, ou ainda, o seguro por assinatura, onde o cliente paga uma mensalidade enquanto desejar usufruir das coberturas e/ou serviços de assistência oferecidas pela seguradora.

As coberturas de casco poderão ser estruturadas de forma parcial, com assunção apenas de parte do risco pela sociedade seguradora, conforme critérios estabelecidos nas condições contratuais.

Também nos casos em que o seguro for contratado sem a identificação exata do veículo segurado, as condições contratuais deverão estabelecer claramente os critérios aplicáveis para sua identificação, bem como a forma de determinação do LMI. Poderíamos enquadrar, nesta situação, o Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa do Condutor, que garante a cobertura de Danos Materiais e/ou Corporais contra terceiros para o titular da apólice, independentemente do veículo que estiver conduzindo.

2.2

Tipos de cobertura

Nos Seguros de Automóveis Casco, RCFV e APP, as seguradoras oferecem ao proponente um cardápio de coberturas ou garantias que sejam compatíveis com os riscos aos quais o veículo, objeto do seguro, esteja exposto.

Apresentamos, nesta unidade, as coberturas do Seguro de Automóvel, também chamado de Seguro de Casco, válidas para sinistros ocorridos no âmbito do território nacional, em países integrantes do Mercosul podendo se estender a todos os países da América do Sul como veremos a seguir. Consideraremos, para fins de estudo, as coberturas mais usuais:

- ◆ Coberturas básicas;
- ◆ Coberturas adicionais.

2.2.1

Coberturas básicas

São aquelas coberturas relacionadas diretamente ao veículo segurado (casco) e que se destinam ao reembolso de danos impostos ao próprio veículo segurado. Essas coberturas apresentam-se nos seguintes tipos:

- ◆ Cobertura básica **nº 1** (também chamada de Compreensiva, porque compreende várias coberturas);
- ◆ Cobertura básica **nº 2** (também chamada de cobertura de Incêndio e Roubo).



Atenção

Cada veículo somente poderá ser segurado por uma cobertura básica.

Cobertura básica nº 1

A **Cobertura Básica nº 1 – Compreensiva** – tem por objetivo indenizar o segurado pelos prejuízos sofridos em consequência de danos materiais causados ao veículo segurado ou de perda do veículo segurado, provenientes de:

- ✦ Acidentes de trânsito, colisão, choque, abalroamento, capotagem, tombamento, derrapagem ou queda accidental em precipícios, pontes ou viadutos;
- ✦ Queda accidental de qualquer objeto externo sobre o veículo, que não faça parte integrante deste ou não esteja nele fixado;
- ✦ Queda, deslizamento ou vazamento de carga transportada, desde que decorrentes de riscos cobertos;
- ✦ Acidente com o veículo durante transporte por qualquer meio comum e apropriado;
- ✦ Atos danosos praticados por terceiros, exceto os danos causados exclusivamente à pintura, assim entendidos como ato isolado e esporádico;
- ✦ Submersão parcial ou total do veículo em água proveniente de alagamento, enchentes ou inundações, inclusive em casos de veículos guardados em subsolo;
- ✦ Ressaca, vendaval, granizo, furacão e terremoto;
- ✦ Raios;
- ✦ Incêndio ou explosão;
- ✦ Roubo ou furto parcial ou total do veículo.

A lista de eventos danosos e aleatórios exposta acima é denominada “Riscos Cobertos” e deve estar expressamente determinada na apólice de seguro contratada.



Atenção

Os danos provenientes de ressaca constituem riscos excluídos em algumas seguradoras.

Outras garantias e coberturas poderão ser oferecidas pelas sociedades seguradoras nos produtos por elas comercializados, desde que esse novo produto seja submetido previamente à aprovação da SUSEP.

Cobertura básica nº 2

A **Cobertura Básica nº 2 – Incêndio e Roubo** – tem por objetivo indenizar o segurado por prejuízos sofridos, em consequência de danos materiais causados ao veículo segurado, ou de perda do veículo segurado provenientes de:

- ◆ Incêndio ou explosão;
- ◆ Raios;
- ◆ Roubo ou furto total do veículo;
- ◆ Colisão, abalroamento, capotagem e derrapagem, quando decorrentes de roubo ou furto total do veículo.

A Cobertura Básica nº 2 cobre dano parcial sofrido pelo veículo segurado, nos casos de incêndio ou explosão e raios. Para dano parcial decorrente de colisão, apenas quando decorrentes do roubo ou furto.



Observação

Algumas seguradoras comercializam outras coberturas básicas, que podem ser consultadas a título de conhecimento no [Anexo 5](#).

As despesas necessárias ao socorro e salvamento do veículo, em consequência de um dos riscos cobertos, serão reembolsáveis em qualquer uma das coberturas básicas.

2.2.2

Coberturas adicionais

A contratação de coberturas (ou garantias) adicionais visa ampliar qualquer uma das coberturas básicas.

Essas coberturas deverão constar, de forma expressa, na proposta e na apólice de seguro, com os respectivos limites máximos de indenização, e serão concedidas mediante cobrança de prêmio adicional.

As coberturas adicionais podem ser divididas em quatro grupos:

1º Grupo	2º Grupo	3º Grupo	4º Grupo
Coberturas relativas ao veículo segurado	Coberturas correspondentes a serviços	Coberturas adicionais (indenização em moeda corrente nacional)	Ampliação de limites de cobertura
Acessórios	Danos a vidros, lanternas, faróis e lentes de retrovisores	Despesas extraordinárias	Extensão de perímetro
Carrocerias	Assistência a veículo e a passageiros (Assistência 24h)	Diárias por indisponibilidade de veículo ou perda de faturamento	Valor de Novo
Equipamentos	Carro reserva	Saldo de Financiamento	Dispensa de Franquia
Blindagem	Higienização do Veículo em caso de Alagamento		
Kit gás			
Pneu de Estepe			

1º grupo – coberturas relativas ao veículo segurado

Acessórios

Essa cobertura garante a indenização a danos causados a acessórios relacionados na apólice de seguro contratada.

São considerados acessórios todos os aparelhos de som, de vídeo e de comunicação (rádios, toca-CDs, DVDs, central multimídia) instalados em caráter permanente no veículo.

Os acessórios estarão cobertos contra riscos de roubo ou furto parcial, sem que tenha ocorrido roubo ou furto do veículo.

Essa cobertura, para algumas seguradoras, garante os riscos previstos na cobertura contratada para o veículo, sendo concedida conforme critérios abaixo:

- **Originais de fábrica (de série)**

Não há necessidade de discriminar esses itens na proposta nem destacar valor segurado para eles, uma vez que, sendo originais de fábrica, seus valores já estão contemplados no modelo do veículo.

No caso de sinistro com dano parcial ou roubo, ou furto exclusivo desses acessórios, será deduzida a franquia estipulada na apólice para o veículo.

- **Não originais de fábrica**

Os acessórios deverão ser discriminados na proposta de seguro, com valor segurado e franquia própria, desde que identificados em vistoria prévia ou em apólice anterior. Nesse caso, a cobertura somente será concedida com cobrança de prêmio adicional.



Atenção

Algumas seguradoras ainda consideram, para efeito dessa cobertura, que os acessórios, originais de fábrica, ou não, deverão ser relacionados na proposta e na apólice com importância segurada própria e franquia distinta, desde que constem da nota fiscal (se veículo zero) ou estejam devidamente identificados em vistoria prévia (se veículo usado).

Não são considerados acessórios os itens listados a seguir:

- Alto-falantes, antena elétrica, ar-condicionado, *airbag*, bancos especiais, câmbio automático, direção hidráulica ou elétrica, freios ABS, faróis de neblina, teto solar, vidros coloridos, volante esportivo. Para que esses itens tenham a mesma cobertura oferecida por qualquer uma das coberturas básicas contratadas, basta que eles estejam detalhados em nota fiscal de compra do veículo (no caso de veículos novos ou zero quilômetro) ou tenham a sua existência constatada por meio de vistoria prévia, por ocasião de análise do risco e contratação do seguro.

Chave de roda, triângulo de segurança, macaco, estepe, cintos de segurança não são considerados acessórios para efeito de garantias do seguro.

Carrocerias

Essa cobertura adicional pode ser contratada junto com qualquer uma das coberturas básicas contratadas para o veículo mediante pagamento de prêmio específico para tal cobertura. O Limite Máximo de Indenização (LMI) e a franquia relativa a essa cobertura devem estar detalhados no corpo da apólice. A garantia de cobertura será para os mesmos riscos previstos na cobertura básica contratada para o veículo (casco).

Carrocerias são receptáculos de carga que não integram o modelo básico do veículo, mas que nele estejam fixadas em caráter permanente. As carrocerias podem ser: baú, tanque, basculantes, furgão, frigoríficas, isotérmicas, de alumínio e madeira.

É importante não confundir o baú frigorífico (carroceria fechada, montada sobre o chassi do caminhão ou utilitário) objeto desta cobertura, com o Sistema de Refrigeração de veículos de carga (geralmente composto por compressor, condensador, válvula de expansão e evaporador) e que deve, em geral, ser objeto da cobertura acessória de Equipamentos, que será descrita a seguir.

Não são consideradas carrocerias as que integram o modelo básico de veículos tipo picapes, como: Blazer S-10, Ford Ranger, VW Amarok, Mitsubishi L-200.



Atenção

Os danos causados exclusivamente por carroceria de veículo segurado a outros veículos, bens ou pessoas que não façam parte do contrato de seguro (danos a terceiros) serão indenizados com base em cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos (RCFV) contratada em Coberturas Básicas, mesmo se o segurado não tiver contratado a cobertura adicional para carroceria.

Equipamentos

A garantia dessa cobertura será para os mesmos riscos previstos na cobertura básica contratada para o veículo, mediante pagamento de prêmio adicional para os equipamentos instalados no veículo segurado em caráter permanente. Essa cobertura também terá Limite Máximo de Indenização (LMI) e franquia específica e detalhada no corpo da apólice.

São considerados equipamentos com o objetivo de prestar determinados serviços, a saber: adaptações de veículos para deficientes físicos, guindastes, plataformas elevatórias, *munck*, escavadeiras, compactadores de lixo, kit gás natural, sistema de refrigeração de veículo de carga (geralmente composto de compressor, condensador e evaporador).

Algumas seguradoras consideram que, no sinistro de indenização integral a veículo, não haverá pagamento para os equipamentos que não sofrerem danos. Nesse caso, os equipamentos serão devolvidos ao segurado.



Atenção

Carroceria – Estrutura, aberta ou fechada, montada sobre o chassi de carros de passeio, caminhões ou utilitários, dentro da qual ficam o condutor, os passageiros e/ou a carga transportada.

Equipamentos – Peças instaladas no veículo, em caráter permanente, não relacionadas à locomoção e não destinadas à decoração do bem ou ao lazer do usuário, mas destinadas a prestar determinados serviços a carga ou ao veículo.

Blindagem

Estarão cobertos pela cobertura adicional de blindagem, até o valor do limite máximo de indenização contratado para essa cobertura, os danos causados à blindagem do veículo que tenham sido decorrentes de eventos cobertos pela garantia básica contratada para o veículo. Essa garantia também terá prêmio e franquia específicos.

O LMI geralmente é estabelecido com base no custo de blindagem, que varia em função do tipo do veículo e do nível instalado.

A contratação dessa cobertura poderá ser feita em conjunto com qualquer uma das coberturas básicas contratadas para os veículos de passeio nacional ou importado, picapes leves ou pesadas, nacionais ou importadas.

Após a apresentação de toda a documentação de comprovação de blindagem ao Detran, ela passa a constar no CRLV, facilitando o processo de indenização desse item.

Kit gás

É considerado como equipamento por algumas seguradoras e como item específico em outras. A sua contratação somente é feita mediante apresentação do Certificado de Segurança Veicular (CSV), expedido por Instituição Técnica Licenciada (ITL).

Após a apresentação de toda a documentação de comprovação da instalação do kit gás, este passa a constar no CRLV, facilitando o processo de indenização desse item.

• Não Originais de Fábrica

Essa cobertura abrange o kit gás veicular, fixado no veículo segurado em caráter permanente, relacionado em apólice com Limite Máximo de Indenização próprio e franquia distinta, o qual estará garantido contra os riscos estipulados em cobertura básica contratada. Somente haverá cobertura para o kit gás se este estiver rigorosamente dentro das normas do Inmetro.

A franquia prevista na apólice para o kit gás será deduzida dos prejuízos parciais, independentemente de franquia relativa ao casco, não sendo deduzida em sinistros de indenização integral ou de incêndio ou explosão, raios e suas consequências.

- **Originais de Fábrica (de Série)**

Sendo o kit gás original de fábrica, não haverá necessidade de discriminar na proposta e destacar verba própria, uma vez que já está incorporado ao modelo do veículo. No caso de roubo ou furto exclusivo desse item, haverá cobertura securitária e será deduzida a franquia estipulada em apólice.

Pneus de Estepe

Garante cobertura, no caso de roubo ou furto exclusivo de pneu de estepe, até o valor do LMI contratado. Há cobrança de franquia.

2º grupo – coberturas correspondentes a serviços

Danos aos Vidros

A cobertura garante o reparo (desde que não esteja no campo A de visão do motorista, como mostra a imagem ao lado) ou a troca de vidros do veículo segurado (para-brisa, vidros laterais e traseiros), incluindo a reposição de películas protetoras (insulfilmes) por algumas seguradoras (exceto a do para-brisa, de acordo com regras do Contran), em consequência de **danos ocorridos exclusivamente a vidros**. Algumas seguradoras também ampliam a cobertura para o teto panorâmico e solar.

Os **riscos excluídos** dessa cobertura são:

- Danos típicos de manutenção ou desgaste pelo uso e danos à lataria do veículo decorrentes de quebra do retrovisor;
- Tetos solares (exceto para algumas seguradoras que cobrem esse item);
- Vidros blindados (exceto para algumas seguradoras que cobrem esse item);
- Danos causados por eventos cobertos em cobertura básica.

Qualquer outra exclusão de riscos para essa cobertura deverá ser expressamente detalhada na apólice de seguro contratada.

Retrovisores, Lanternas e Faróis

Algumas seguradoras comercializam a cobertura adicional para esses itens e têm como objetivo a prestação de serviço de troca e reparo referente a danos causados nesses equipamentos. Existem casos, também, de seguradoras que prestam cobertura para o farol de milha.

Nessa cobertura, em geral, o segurado participará com o pagamento de franquia obrigatória por item substituído.

Normalmente, o limite máximo de substituição para cada veículo segurado é de uma peça de cada item segurado durante o período de vigência da apólice.

Algumas das exclusões dessa cobertura são:

- Lanternas laterais (localizadas nos para-lamas);
- Lanternas situadas nos retrovisores externos (exceto para as seguradoras que cobrem esse item);
- Lanternas embutidas em para-choques;
- Faróis auxiliares de milha (exceto para as seguradoras que cobrem esse item) de neblina (dianteiro ou traseiro);
- *Brake-lights* (luzes de freio);
- Faróis de xenônio/LED ou similares quando não originais de fábrica;
- Faróis e lanternas não originais;
- Roubo/furto do veículo ou exclusivamente de peças com cobertura;
- Queima exclusiva de lâmpada de lanterna ou de farol;
- Danos decorrentes de perdas parciais ou integrais que estejam cobertos por alguma das coberturas básicas contratada para o veículo segurado;
- Veículos em processo de atendimento de sinistro.

Assistência 24 Horas

A cobertura adicional Assistência 24 horas garante ao veículo segurado, indicado em apólice, e a seus ocupantes assistência em ocorrência de eventos previstos em apólice de seguro. Também tem como objetivo prestar assistência ao segurado em caso de pane, colisão, incêndio ou roubo de veículo segurado.

A assistência também pode ser contratada quando da modalidade de contratação sem a indicação de um veículo ou por qualquer veículo automotor de via terrestre conduzido pelo segurado ou pelo(s) condutor(es) indicado(s) na apólice de seguro, independentemente de quem seja seu proprietário, devendo o critério adotado estar claramente estipulado nas condições contratuais.



Saiba mais

Vale a pena ler na íntegra

Circular SUSEP nº 310/2005. Apesar de ter sido revogada, a leitura continua sendo importante para entender como o mercado de seguros está em constante evolução.

Listamos, a seguir, alguns exemplos de serviços de assistência:

- Troca de pneus;
- Mecânico emergencial ou reboque de veículo até a oficina;
- Chaveiro;
- Táxi emergencial em caso de acidente, pane, roubo ou furto de veículo;
- Remoção de veículos;
- Reparo no local;
- Auxílio em caso de falta de combustível (pane seca);
- Hospedagem;
- Fornecimento de passagens aéreas ou terrestres para retorno de segurado e acompanhantes ao local de origem ou continuidade de viagem até o local de destino;
- Remoção de passageiros acidentados;
- Locomoção de pessoa da família em caso de internação;
- Motorista substituto em caso de incapacitação do condutor do veículo segurado após acidente;
- Traslado de corpo em caso de falecimento.

Vale dizer que alguns desses serviços estão sujeitos a franquias

específicas e/ou limites de utilização, com possibilidade ou não de reintegração após a utilização.

Algumas seguradoras oferecem serviço de assistência residencial em alguns dos pacotes opcionais, sendo sempre de ordem emergencial. Nesse caso, em cada seguradora, haverá limitação na quantidade de acionamentos, amplitude das coberturas, limites e exclusões, podendo ou não cobrir, a depender da seguradora e do pacote de assistência contratada:

- Reparos em aparelhos eletrodomésticos, instalações elétricas e hidráulicas, desentupimentos, chaveiro, substituição de telhas e diversos outros serviços para a residência do segurado, que contam com mão de obra gratuita até os limites e valores estabelecidos pela seguradora.

A seguradora estará desobrigada de prestação de serviços de Assistência 24 horas nos casos que impeçam a sua execução, como: enchentes, interdições de rodovias e/ou outras vias de acesso, greves, convulsões sociais, atos de vandalismo, efeitos nucleares ou radioativos, casos fortuitos e de força maior.

Os custos de serviços providenciados pelo próprio segurado somente são reembolsados em situações excepcionais, mediante prévia autorização.

Riscos Excluídos – Assistência:

- Atos intencionais ou dolosos praticados pelo segurado;
- Uso abusivo de álcool (embriaguez), entorpecentes ou remédios controlados;
- Participação em apostas, crimes, disputas;
- Acidentes resultantes de participação em qualquer competição, oficial ou não;
- Greves, convulsões sociais, atos de vandalismo, interdições de rodovias e/ou de outras vias de acesso, efeitos nucleares ou radioativos, casos de força maior.

Carro Reserva

Poderá ser contratada para veículos de passeio, esportivos, picapes leves e pesadas, nacionais e importados, aliada à contratação de Cobertura Básica de Casco.

Será disponível ao segurado o carro reserva durante o período

contratado nos casos de indenização integral ou perda parcial. Nos casos de perda parcial, é necessário que o valor de reparo seja superior ao valor de franquia estipulada em apólice (sinistro indenizável).

Os períodos usualmente praticados pelas seguradoras são: 7 (sete), 15 (quinze) e 30 (trinta) dias. Algumas seguradoras estão oferecendo ao segurado em vez de diárias de carro reserva, um valor monetário como crédito para utilização em transporte por aplicativos, como forma de simplificar a locomoção do segurado, evitando assim o processo de retirada e entrega do carro reserva na locadora parceira da seguradora.

Algumas seguradoras disponibilizam ainda a opção de contratação de carro reserva por tempo indeterminado, ou seja, todo o tempo em que o veículo segurado estiver indisponível, considerando:

- Em caso de perda parcial, do momento de recolhimento do veículo até a data de entrega, devidamente reparado pela oficina;
- Em caso de indenização integral, o prazo para liberação é contado a partir da formalização de aviso de sinistro até o efetivo pagamento de indenização.

Algumas seguradoras estão oferecendo contratação na apólice do carro reserva as opções com câmbio automático, para terceiros e em caso de pane mecânica. Há também a opção de algumas seguradoras, em oferecer o serviço de carro reserva contratado na apólice, em casos em que o segurado seja terceiro no acidente e o sinistro esteja sendo tratado em outra seguradora.

O carro reserva será liberado, nesse caso, desde que o valor de sinistro na congênere atinja o valor de franquia estipulado na apólice contratada (sinistro indenizável) e forem comprovadas a abertura de processo de sinistro na congênere e a entrada do veículo em oficina para reparos.



Observação

Em algumas seguradoras, a liberação do carro reserva da apólice, quando de atendimento como terceiro de outra seguradora, está vinculado à contratação desta cobertura e ao pagamento de um prêmio. Liberando assim 7 (sete) dias de carro reserva.

O segurado deverá atender às seguintes exigências da locadora para retirar o veículo:

- Idade mínima de 21 anos;
- Experiência mínima de habilitação de dois anos;
- Ser possuidor de cartão de crédito com limite disponível para a caução exigida pela locadora no momento de retirada do veículo.

No entanto, é importante mencionar que algumas locadoras passaram a aceitar motoristas com menos de 21 anos de idade, e com menos de 2 anos de experiência, mediante a cobrança de uma taxa adicional, chamando essa cláusula do contrato de locação do veículo de "cláusula de motorista jovem". Neste caso, documentos e garantias adicionais poderão ser solicitadas como um depósito caução adicional, ou um terceiro motorista responsável.



Observação

Algumas seguradoras estendem as coberturas securitárias do veículo segurado para o carro reserva.

Higienização em caso de Alagamento

Garante higienização de estofamentos e forrações do veículo, bem como a substituição de espumas e filtros, se necessário, em decorrência de enchentes, inundações ou alagamentos:

- Com pagamento de franquia própria;
- Utilização de locais indicados pela companhia.

3º grupo – coberturas adicionais correspondentes a indenização em moeda corrente nacional

Despesas extraordinárias

Na ocorrência de um sinistro caracterizado como indenização integral, a seguradora garantirá ao segurado indenização adicional com valores fixados em apólice e que correspondam a um percentual do valor indenizado. Essa indenização poderá ser utilizada para pagamento de despesas extraordinárias decorrentes de sinistro sem que haja necessidade de comprovação de despesas.

O pagamento de indenização dessa cobertura adicional será efetuado juntamente com a indenização relativa à cobertura básica do veículo segurado.

Algumas seguradoras estabelecem, nos seus produtos, que a cobertura de reembolso de despesas extraordinárias **perde efeito**, em casos de indenização integral por colisão, **quando houver acordo para que o salvado fique em poder do segurado**.

Diária por Perda de Faturamento

Garante ao segurado o pagamento de indenização, conforme as opções contratadas na apólice, pela perda de receita exclusivamente em consequência de paralisação do veículo segurado de utilização profissional, devidamente comprovada, ocasionada por sinistro coberto e indenizado pela seguradora.

O reembolso terá como base o valor e o número de diárias fixados em contrato de seguro e obedecerá aos seguintes critérios:

- Em caso de **indenização integral**, as diárias serão contadas a partir da data de entrada de aviso de sinistro na seguradora, até a data de pagamento de indenização, ou quando atingir o número de diárias contratadas, prevalecendo o que ocorrer primeiro.
- Em caso de **indenização parcial**, as diárias serão contadas a partir da data de entrada de aviso de sinistro na seguradora (ou do recolhimento do veículo à oficina, caso este seja posterior), até a data

de entrega do veículo pela oficina, ou quando atingir o número de diárias contratadas, o que ocorrer primeiro.

Os valores de diárias oferecidas pelas seguradoras são variáveis de acordo com seus produtos, mas, geralmente, são de R\$ 100,00, R\$ 150,00 ou R\$ 200,00, e as quantidades de diárias, entre cinco e quize dias.

Vale ressaltar que, nessa cobertura, deve constar, expressamente em apólice, o valor de cada diária e o número de diárias contratadas. Assim, a indenização será o produto do valor da diária pela quantidade de dias de paralização do veículo, observado o limite das diárias contratadas.

Saldo de Financiamento

Garante o valor correspondente da diferença entre a indenização do sinistro proveniente de I.I. do valor do saldo devedor financiado.

Os limites contratados podem ser de 5%, 10%, 15% e 20% da tabela referência do veículo segurado na data da liquidação.

4º grupo – ampliação de limites de cobertura

Extensão de Perímetro

Essa cobertura adicional garante ao segurado a cobertura concedida no Brasil, ampliada para área de abrangência de países da América do Sul. A cobertura de Extensão de Perímetro não se estende automaticamente e/ou gratuitamente aos países da América do Sul. No entanto, as seguradoras poderão incluir esta cobertura de forma automática/gratuita como um diferencial nos seus produtos, mas isso não representa a regra do produto.

A indenização é feita sob forma de reembolso, mediante comprovação de despesas relativas ao sinistro ocorrido.

A seguradora adotará, para efeito de conversão, a taxa de câmbio vigente na data de pagamento do sinistro, respeitando os limites máximos de indenização estipulados em apólice. No caso de haver representante da seguradora no país onde ocorreu o sinistro, deve-se proceder exatamente como se o sinistro fosse regulado no Brasil.

Valor de Novo

A cobertura adicional de Valor de Novo (também chamada de cobertura adicional para veículo zero km) tem por objetivo garantir ao segurado a indenização em valor equivalente a veículo zero km, com base nesse valor da Tabela FIPE do mês de indenização. São ofertadas por períodos de três ou seis meses, porém não inferior aos primeiros 90 dias; algumas seguradoras ofertam pelo período de até 12 meses, havendo, nesse último caso, cobrança de prêmio adicional.



Observação

Para veículo zero quilômetro, deverá ser fixado prazo não inferior a 90 (noventa) dias, contado a partir da data de sua entrega ao segurado, durante o qual vigorará a cobertura com base no “valor de novo”.

Vale lembrar que essa cobertura adicional somente se aplica às apólices contratadas na modalidade “Valor de Mercado Referenciado”.

O seguro deverá ser contratado mediante apresentação de nota fiscal de compra do veículo, emitida por concessionária ou distribuidor autorizado. O início de vigência do seguro deve ser, no máximo, 72 horas após a data de saída do veículo da concessionária.

Dispensa de Franquia

Garante isenção de pagamento de franquia, desde que o valor dos reparos tenha ultrapassado o valor da franquia determinada em apólice, conforme regras e condições específicas de cada seguradora.

2.3

Seguros de frotas

É o seguro de um conjunto de veículos contratado na mesma seguradora, por apólice emitida em nome de uma única pessoa física ou jurídica.

Todos os dispositivos que regem o Seguro de Automóvel individual valem para regular seguros de automóveis para frotas de veículos. Em função de características de um determinado grupo segurável, podem ser oferecidas condições especiais para contratação desse seguro.

Os tipos mais conhecidos de Seguro de Frota são:

- ◆ Apólices coletivas;
- ◆ Grupos de afinidade.

2.3.1

Apólices coletivas

As apólices coletivas são constituídas por veículos de um mesmo proprietário, isto é, sob um mesmo CPF ou CNPJ (pessoa física ou jurídica).

No Seguro de Frota, é permitida a inclusão de veículos adquiridos, alugados e/ou arrendados pelo segurado durante a vigência do seguro, sendo normalmente alocados em categoria tarifária específica para tal fim.

Quando se tratar de pessoa jurídica, poderão ser considerados, além dos veículos da própria empresa segurada, os veículos de diretores e de firmas comprovadamente subsidiárias.

As seguradoras costumam disponibilizar um sistema específico para que o corretor realize as cotações, transmissões, os endossos de inclusão e exclusão de veículos da apólice coletiva. Apesar de se tratar somente uma apólice, cada veículo possui o seu certificado de seguro próprio, no qual constam todas as características do veículo, dos acessórios e da carroceria, se houver, e a respectiva classe de bônus.

A principal função do Seguro de Frotas é facilitar a administração de diversos veículos em apenas uma apólice, e em alguns casos, contar com uma taxa de precificação mais atrativa do que se fossem contratados seguros individualmente, isto é, para cada veículo.

2.3.2

Grupos de afinidade

Os grupos de afinidade não configuram um Seguro de Frota propriamente dito, mas são classificados dessa forma por adotarem a mesma sistemática de contratação junto às seguradoras. Os produtos *affinity*, ou afinidade, são assim chamados por possuírem uma característica em comum, e neste caso, pertencerem a um grupo empresarial. Assim, esse seguro pode ser contratado (ou estipulado) pelo próprio empregador ou por associações constituídas que congreguem, exclusivamente, empregados de um mesmo empregador, o qual também poderá incluir seus veículos.

Em alguns grupos de afinidade, é permitido, a critério das seguradoras, ser admitidos no seguro os associados, seus dependentes, sendo eles cônjuge, ascendentes ou descendentes.

As apólices são individuais e obedecem aos mesmos critérios de aceitação das companhias seguradoras. O benefício, por sua vez, é uma condição comercial diferenciada para esse grupo, considerando o risco específico envolvido. Apesar das apólices serem individuais, elas ficam vinculadas a um código específico criado pela seguradora para representar o **grupo de afinidade**, de acordo com as regras de precificação e aceitação estabelecidas pela seguradora no momento da negociação.

Quanto ao prêmio, este poderá ser pago:

- ◆ Integralmente pelo empregador;
- ◆ Pelo empregador e pelo empregado, em proporções combinadas entre ambos;
- ◆ Somente pelo empregado.

O prêmio é pago, de modo geral, somente pelo empregado.

Por conta das características descritas anteriormente, não serão admitidos grupos de afinidade reunindo veículos de sócios de clubes, integrantes de sindicatos e cooperativas ou quaisquer outras agremiações.

2.4

Riscos excluídos – casco

Constituem riscos excluídos – ou prejuízos não indenizáveis –, nas coberturas de Casco (Automóveis), aqueles riscos cujos sinistros importem em perdas não previstas ou impossíveis de dimensionar no ato de fixação de prêmio, ou ainda aqueles que possam constituir objeto de seguro específico ou gerar possibilidades de fraudes.

São considerados riscos excluídos do Seguro de Casco (Automóveis) os riscos ou prejuízos provenientes de:

- ◆ Perdas ou danos ocorridos quando o veículo segurado for conduzido ou posto em movimento por pessoa sem carteira de habilitação válida e compatível com a respectiva categoria do veículo;
- ◆ Roubo ou furto de veículo que possua equipamentos de segurança e o segurado não os tenha acionado ou à central de monitoramento, quando for o caso;
- ◆ Lucros cessantes;
- ◆ Fenômenos da natureza, salvo os expressamente previstos nas cláusulas de coberturas;
- ◆ Perdas ou danos ocorridos quando em trânsito por estradas não abertas ao tráfego;
- ◆ Desgaste, depreciação pelo uso, falhas do material, defeitos mecânicos ou de instalação elétrica ou eletrônico no veículo segurado;
- ◆ Tumultos, motins, greves, *lockout* e quaisquer outras perturbações de ordem pública;
- ◆ Atos de hostilidade ou guerras, rebeliões, insurreições, revoluções, confiscos, nacionalizações, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar;
- ◆ Danos decorrentes de apropriação indébita do veículo segurado;
- ◆ Perdas ou danos ocorridos durante a participação do veículo segurado em competições, apostas e provas de velocidade;

- ◆ Perdas ou danos sofridos pelo veículo segurado se este estiver sendo rebocado por veículo não apropriado para esse fim;
- ◆ Desvalorização do valor do veículo, em virtude de remarcação do chassi, bem como qualquer outra forma de depreciação que esse veículo venha a sofrer, inclusive aquela decorrente de sinistro ou pelo uso do bem;
- ◆ Despesas de qualquer espécie que não correspondam ao necessário ao reparo do veículo e seu retorno às condições de uso imediatamente anteriores ao sinistro;
- ◆ Perdas ou danos sofridos pelo veículo segurado por queda, deslizamento ou vazamento de carga transportada, salvo quando em consequência de um dos riscos cobertos pela apólice;
- ◆ Danos causados aos bens de propriedade do segurado ou a ele entregues em custódia para transporte, uso, manipulação ou execução de qualquer trabalho;
- ◆ Acidentes diretamente ocasionados pela inobservância de disposições legais;
- ◆ Acidentes que decorram de excesso de lotação do veículo ou excesso de peso, dimensão ou acondicionamento de carga transportada;
- ◆ Multas e fianças impostas ao segurado, bem como despesas de qualquer natureza, incorridas em ações ou processos criminais;
- ◆ Danos resultantes de radiações ionizantes ou contaminação por radioatividade e de qualquer resíduo de combustão de material nuclear;
- ◆ Danos causados por animais de propriedade do segurado, do principal condutor ou de seus ascendentes, descendentes ou cônjuge.

Conforme novas determinações da Circular nº 621, de 12 de fevereiro de 2021, os danos causados a veículo segurado, quando conduzido por pessoa em estado de embriaguez ou sob a influência de qualquer droga que produza efeitos desinibitórios, alucinógenos ou soníferos, não mais devem ser considerados como Riscos Excluídos ou Não Coberto, uma vez que podem ser considerados causas de agravamento de risco suscetível de levar à perda da cobertura. Para isso, é necessário que a sociedade seguradora demonstre, no caso concreto, que tais situações tenham sido determinantes para a ocorrência do sinistro.

Fixando Conceitos 2

Marque a alternativa correta.

1. Os critérios para operação do Seguro de Automóvel no Brasil são regulados pela Circular SUSEP nº 269, de 30 de setembro de 2004. Nessa Circular, estão definidas as formas de contratação do Seguro de Automóvel, que são Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado. Sobre elas, é correto afirmar que:

- (a) A única diferença entre essas formas de contratação é o custo do seguro.
- (b) As duas formas de contratação são unilaterais, ou seja, são definidas pela seguradora.
- (c) O Valor de Mercado Referenciado garante indenização integral, sendo o pagamento uma quantia fixa, determinada no contrato de seguro.
- (d) Na forma de contratação Valor Determinado, o valor limite é proposto pelo segurado e aceito pela seguradora, desde que esse valor não seja superior ao real valor do bem na data da contratação do seguro.
- (e) A forma de contratação pode ser alterada após a celebração do contrato de seguro, se a alteração beneficiar o segurado.

2. Nos Seguros de Automóveis, RCFV e APP, as seguradoras oferecem ao proponente um cardápio de coberturas ou garantias que sejam compatíveis com os riscos aos quais o veículo, objeto do seguro, esteja exposto. Nesse sentido, as coberturas do Seguro de Automóvel que são válidas para sinistros ocorridos no âmbito do território nacional e em países integrantes do Mercosul são as coberturas:

- (a) Básicas e adicionais.
- (b) Básicas e especiais.
- (c) Básicas, adicionais e especiais.
- (d) Básicas, adicionais e acessórias.
- (e) Básicas, adicionais, especiais e acessórias.

3. Uma empresa consulta seu corretor quando deseja contratar uma apólice de frota de automóveis do tipo grupo de afinidade para seus funcionários. O corretor dessa empresa, nesse caso, deverá informá-la de que:

- (a) O seguro somente poderá ser contratado pelo próprio empregador.
- (b) O seguro deverá ser pago, única e exclusivamente, pela empresa.
- (c) Se o seguro for pago pelo empregador, poderá ser deduzido integralmente do imposto de renda da empresa.
- (d) O seguro poderá admitir a emissão de apólice por sócios de clubes, integrantes de sindicatos e cooperativas ou quaisquer outras agremiações.
- (e) O seguro poderá ser pago integralmente pelo empregador ou pelo empregador e pelo empregado, em proporções combinadas entre ambos ou somente pelo empregado.

4. Constituem riscos excluídos nas coberturas de Casco aqueles riscos cujos sinistros envolvam perdas não previstas ou impossíveis de dimensionar no ato de fixação de prêmio, ou ainda aqueles que possam constituir objeto de seguro específico ou gerar possibilidade de fraude. Podemos citar como exemplo de risco excluído:

- (a) Roubo ou furto total do veículo segurado.
- (b) Abalroamento.
- (c) Queda acidental de qualquer objeto externo sobre o veículo, que não faça parte integrante deste ou não esteja nele fixado.
- (d) Desvalorização do valor do veículo, em virtude de remarcação do chassi.
- (e) Atos danosos praticados por terceiros.



Consulte o gabarito [clcando aqui.](#)

3

Seguro de Responsabilidade Civil Facultativo Veicular – RCFV e RCFCV



Tópicos da Unidade

- 3.1 Noções básicas de responsabilidade civil
- 3.2 Objetivo do seguro RCFV e RCFCV
- 3.3 Tipos de coberturas
- 3.4 Riscos cobertos
- 3.5 Riscos não cobertos
- 3.6 RCFCV - Responsabilidade civil facultativa condutores de veículos automotores

Fixando conceitos 3

Objetivos

- ✦ Conhecer as principais coberturas, suas opções e regras, considerando as determinações da SUSEP.
- ✦ Adquirir algumas noções básicas sobre responsabilidade civil aplicada ao ramo de Seguros de Automóveis.
- ✦ Compreender os objetivos do seguro de RCFV e RCFCV, analisando casos práticos.
- ✦ Entender sobre os riscos excluídos e os riscos cobertos pelos seguros de RCFV e RCFCV, considerando situações práticas.
- ✦ Conhecer os tipos de coberturas oferecidas pelas seguradoras para o seguro de RCFV e RCFCV, considerando, em situações práticas, a aplicação da regulamentação vigente.



3.1

Noções básicas de responsabilidade civil

Antes de iniciarmos o estudo do Seguro de Responsabilidade Civil Facultativo de Veículos Automotores de vias terrestres, é importante saber o que é **responsabilidade civil**.

O Código Civil Brasileiro, em seu art. 186, determina que:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

No art. 927 – Da Obrigação de Indenizar:

“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Parágrafo único. “Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Exemplo: alguém que, ao conduzir seu veículo, provoque, por imprudência, uma colisão fica obrigado a indenizar o proprietário do outro veículo.



Observação

A vítima para um seguro de RCFV é usualmente chamada de terceiro. A origem desse termo se dá em virtude de o contrato de seguros ser bilateral, entre o segurado e seguradora, de modo que um terceiro envolvido acaba assim sendo denominado.

Ficam caracterizados, no exemplo acima, a existência de ação culposa, o dano material e a relação de causa e efeito (nexo causal) entre o dano e a ação do agente causador. Vejamos:

- ✦ Ocorreu a colisão – fato lesivo;
- ✦ Houve culpa do agente;
- ✦ Foram produzidos danos materiais – perdas ou avarias a bens de terceiros;
- ✦ Estabeleceu-se a relação de causa e efeito entre o fato lesivo e o dano produzido – nexo causal.

O direito ao ressarcimento surge quando, da atuação voluntária ou não do agente causador, resultar algum prejuízo a alguém.

Segundo Arnaldo Marmitt (1986), no acidente automobilístico, há uma ação voluntária do motorista, ainda que sem consciência da transgressão, um prejuízo a outrem e uma obrigação de reparar esse prejuízo culposamente ocasionado. A culpa manifesta-se, geralmente, por meio de ação ou omissão sob as modalidades de **imprudência**, **negligência** ou **imperícia**, que, na prática, aproximam-se, entrelaçam-se e se confundem.



Negligência

Decorre da inobservância de normas que exigem que operemos com atenção e discernimento. Condiz com desleixo, falta de zelo. É negligente o motorista que, por exemplo, trafega com para-brisa quebrado, com freio defeituoso, pneus desgastados além do limite de segurança, não utiliza a seta ao efetuar mudança de faixa ou conversões, ou com qualquer outra deficiência que reduza a segurança do veículo.



Imprudência

Decorre da falta de cautela na execução de qualquer ato, cujas consequências poderiam ser previstas pelo agente. Pode ser definida como falta de diligência, de cuidado, de atenção. É sinônimo de inadvertência, de descuido. Age com imprudência quem, por exemplo, ingressa em preferencial sem que esta esteja completamente desimpedida ou quem inicia cruzamento longo diante de sinal de advertência (luz amarela) em semáforo, ou ainda, em um dia chuvoso, na pista molhada, desenvolve velocidade acima da permitida para o local.



Imperícia

Decorre da falta de habilidade do agente no exercício da atividade que lhe é requerida. Em relação ao condutor, reside na sua inaptidão ou incompetência ao volante, ou na sua falta de habilidade técnica na condução do veículo. É imperito quem não consegue vencer obstáculos corriqueiros, como ofuscamentos, derrapagens e outros.

3.2

Objetivo do seguro de RCFV

O Seguro de Responsabilidade Civil Facultativo de Veículos (RCFV) garante, dentro do Limite Máximo de Responsabilidade (LMR) contratado, o reembolso ao segurado de:

- ✦ Indenizações que esteja obrigado a pagar em virtude de danos involuntários materiais, corporais e/ou morais e estéticos, causados a terceiros, desde que sejam decorrentes de riscos cobertos durante a vigência do seguro, seja pelo acionamento da sua apólice, seja por sentença judicial transitada em julgada;
- ✦ Custas judiciais e de honorários de advogados (desde que autorizados pela seguradora) nos processos cíveis em que o segurado seja arrolado por um acidente com terceiros (DM/DC). A escolha do advogado é exclusivamente do segurado.

É bom registrar que o seguro pode ser facultativo, mas não a responsabilidade ocasionada pelo evento que causou um dano a alguém.

O segurado deverá requerer a denúncia à lide da seguradora nos casos em que for acionado judicialmente por um terceiro, para pagar prejuízos decorrentes de sinistro coberto por apólice contratada.

Caso o processo movido pelo terceiro tenha sido instaurado perante um Juizado Especial Cível, por força do art. 10 da Lei nº 9.099, será vedada a participação da seguradora. Nessa hipótese, deverá o segurado comunicar à seguradora a existência de ação e defender-se, regularmente, até a última instância para, ao final, caso seja condenado, pleitear o reembolso administrativo à seguradora.

Para efeito de seguro, entende-se por:

- ✦ **Dano corporal (DC)** – qualquer dano físico a pessoas (lesão, incapacidade ou morte);
- ✦ **Dano material (DM)** – qualquer dano físico à propriedade tangível, causador de diminuição patrimonial, inclusive todas as perdas materiais relacionadas ao uso dessa propriedade.

3.3

Tipos de coberturas

O Seguro de RCFV pode ser disponibilizado pelas Companhias de Seguros em duas formas, assim descritas:

- I. Por veículo segurado indicado na apólice, para a modalidade de responsabilidade civil facultativa veículos (RCFV); ou
- II. Por qualquer veículo conduzido pelo segurado ou pelo(s) condutor(es) indicado(s) na apólice de seguro, independentemente de quem seja seu proprietário, para a modalidade de responsabilidade civil facultativa para condutores de veículos automotores (RCFCV).

O Seguro de RCFV pode ser contratado com as seguintes coberturas:

- ✦ **Básicas** – compreendendo as garantias de Danos Materiais (DM) e/ou Danos Corporais (DC);
- ✦ **Adicionais** – compreendendo Dano Moral, Dano Estético e Extensão do Perímetro do Seguro a Países da América do Sul.

3.3.1

Coberturas básicas

Danos Materiais (DM)

Entende-se por cobertura de Danos Materiais a garantia de reembolso ao segurado por danos materiais causados a terceiros, desde que a responsabilidade pelo evento seja do segurado, ou sua culpa seja civilmente comprovada e encontre amparo securitário nas condições do seguro contratado.

Como exemplos de indenizações de danos materiais a terceiros podemos citar:

- ✦ Danos ao patrimônio público (postes, muretas de proteção, placas de sinalização, etc);
- ✦ Danos a propriedades (muros, cercas, portões, casas, móveis e utensílios);

- ✦ Danos a animais de estimação/criação (cães, gatos, ovelhas, cavalos, gado);
- ✦ Danos a veículos (automóveis, motocicletas, bicicletas, etc);
- ✦ Perdas financeiras de terceiros (lucros cessantes de motoristas de táxi/aplicativos).

Danos Corporais (DC)

A cobertura de Danos Corporais tem por finalidade garantir o reembolso ao segurado de despesas relativas a danos causados à integridade física de terceiros, observando-se o limite máximo de indenização relativo a essa cobertura e indicado em apólice contratada.

Os Danos Corporais são classificados em:

- ✦ Invalidez Permanente (IP);
- ✦ Morte (M);
- ✦ Despesas Médico-Hospitalares (DMH).

3.3.2

Coberturas adicionais

As principais coberturas adicionais disponíveis no mercado são: Danos Morais, Danos Estéticos e Extensão de Perímetro para países da América do Sul.

Cobertura adicional de dano moral

Entende-se por dano moral aquele que, embora não ocasione perda econômica, cause ofensa à personalidade, desencadeando trauma psíquico, trazendo como consequência ofensa à honra, ao afeto, à liberdade, à profissão, ao respeito a mortos, à psique, à saúde, ao nome, ao crédito, ao bem-estar e à vida.



Atenção

Algumas seguradoras, em suas cotações, não estão permitindo o cálculo sem a Cobertura Adicional de Dano Moral.

Cobertura adicional de danos estéticos

Entende-se por danos estéticos os danos causados a pessoas, que impliquem a redução ou a perda de padrão de beleza ou estética.

Cobertura adicional de extensão de perímetro do seguro a países da América do Sul

Com essa cobertura adicional, as coberturas do Seguro de RCFV ficam estendidas aos países da América do Sul (incluindo os países do Mercosul) pelo período máximo de 1 ano, com manutenção de limite máximo de responsabilidade vigente no momento de contratação da apólice e com cobrança de prêmio adicional. A cobertura de Extensão de Perímetro não se estende automaticamente e/ou gratuitamente aos países da América do Sul. No entanto, as seguradoras poderão incluir esta cobertura de forma automática/gratuita como um diferencial nos seus produtos, mas isso não representa a regra do produto.

No caso de acidentes ocorridos em países do Mercosul, as coberturas do Seguro de RCFV serão acionadas como um seguro a 2º Risco, uma vez que o Seguro de Responsabilidade Civil Carta Verde tem contratação compulsória para acesso de veículos a países pertencentes a esse bloco, devendo assim, a Carta Verde, responder como um seguro a 1º Risco.

3.4

Riscos cobertos

Considera-se risco coberto a responsabilidade civil do segurado referente a danos materiais e/ou danos corporais involuntários, causados a terceiros, que decorram de acidentes provocados pelo veículo segurado, veículo conduzido pelo condutor indicado ou pela carga transportada.

A contratação desse seguro prevê o pagamento de prêmio e o estabelecimento de limites máximos de responsabilidade para cada cobertura contratada (cobertura básica e coberturas adicionais).

A cobertura do Seguro de RCFV não se estende automaticamente aos países do Mercosul.

Na maioria dos casos de danos materiais, a seguradora indeniza diretamente o terceiro ou o prestador de serviço responsável pelo bem do terceiro. Não havendo essa possibilidade, a indenização ocorrerá por reembolso caso o segurado seja responsabilizado civilmente em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo judicial autorizado de modo expresso pela seguradora. As despesas com custas judiciais e honorários de advogados também estão cobertas.

O seguro de RCFV pode ser contratada de forma isolada ou em conjunto com as coberturas básicas e adicionais do Seguro de Automóvel (Casco) e com o seguro de APP.

Os ascendentes, descendentes, cônjuge e irmãos, bem como qualquer parente ou pessoa que resida com o segurado ou dele dependa economicamente, não são considerados terceiros pela cobertura de responsabilidade civil.

Caso o seguro de RCFV seja contratado isoladamente, estará sujeita às regras de aceitação e subscrição utilizadas pela seguradora.

Os limites máximos de responsabilidade para as coberturas de **Danos Materiais (DM)**, **Danos Corporais (DC)** e **Danos Morais (DMo)** podem ser diferentes.

Os limites máximos de responsabilidade para as garantias de Danos Materiais, Danos Corporais e Danos Morais, discriminados em apólice, representam valores máximos indenizáveis por sinistro ou série de sinistros resultantes de um mesmo evento. Uma vez atingido o limite máximo de responsabilidade para determinada cobertura, esta será automaticamente cancelada e poderá ser reintegrada mediante pagamento de prêmio adicional.

Todo o valor excedente a essas coberturas ficarão sob a responsabilidade de serem arcadas pelo segurado, por essa razão, torna-se muito importante o papel do corretor em esclarecer de forma consultiva, o valor mais adequado de acordo com o nível de exposição do segurado.



Exemplo

Tomemos como exemplo um contrato de seguro de RCFV com uma cobertura de Danos Materiais (DM) no valor de R\$ 100.000,00.

Ocorrendo uma série de sinistros resultantes de um evento com danos materiais causados a terceiros e cujo somatório de prejuízos alcancem ou ultrapassem o Limite Máximo de Responsabilidade (LMR), esses prejuízos serão indenizados até o valor do LMR contratado, e a cobertura de Danos Materiais (DM) será cancelada, podendo ser reintegrada mediante pagamento de prêmio adicional.

Ocorrendo um único sinistro de RCFV/DM resultante de um evento coberto pela apólice e cujos prejuízos indenizáveis ultrapassem o valor da cobertura contratada (R\$ 100.000,00), a seguradora indenizará o valor do Limite Máximo de Responsabilidade (R\$ 100.000,00) e cancelará a cobertura de Danos Materiais (DM). A cobertura também poderá, nesse caso, ser reintegrada mediante pagamento de prêmio adicional.

3.5

Riscos não cobertos

Constituem riscos não cobertos – prejuízos não indenizáveis –, na cobertura de Seguro de RCFV, aqueles excluídos por lei, que importem em perdas não previstas ou impossíveis de dimensionar no ato de fixação de prêmio, ou ainda aqueles que possam constituir objeto de outro seguro específico.

Diversos riscos excluídos no seguro de Casco se repetem aqui, uma vez que, não havendo cobertura ao segurado, esta não será estendida ao terceiro, e outros excludentes são específicos para essa cobertura. Estão excluídos do Seguro de Responsabilidade Civil Facultativo prejuízos provenientes de acidentes nas seguintes situações:

1. Quando o veículo segurado for conduzido, ou posto em movimento, por pessoa sem carteira de habilitação válida e compatível com a respectiva categoria do veículo;
2. Quando o veículo segurado estiver em poder de terceiros, especificamente no caso de roubo ou furto;

3. Lucros cessantes ou danos emergentes **não resultantes**, direta ou indiretamente, de responsabilidade por Danos Materiais e Corporais cobertos pela apólice;
4. Quando o veículo segurado estiver sob apropriação indébita;
5. Quando o veículo segurado estiver participando de competições, apostas e provas de velocidade;
6. Danos causados pelo segurado a seus ascendentes, descendentes, cônjuge e irmãos ou quaisquer outras pessoas que com ele residam ou que dele dependam economicamente;
7. Danos causados a empregados ou prepostos do segurado, quando a seu serviço, e, ainda, danos causados a sócios – dirigentes da empresa do segurado;
8. Quando o acidente for diretamente ocasionado pela inobservância de disposições legais. Exemplo: veículo rebocado de forma ilegal;
9. Danos sofridos por pessoas transportadas, ocupando, no veículo, lugares não especificadamente destinados e apropriados para tal fim;
10. Danos por poluição ou contaminação do ambiente provocadas pelo veículo segurado, exceto se contratado seguro próprio;
11. Quando o paciente for transportado por ambulância.



3.6

RCFCV – Responsabilidade Civil Facultativa Condutores de Veículos Automotores

O seguro de RCFCV, também conhecido como RC-CNH, é um seguro de responsabilidade civil facultativo vinculado à CNH do condutor que estiver enquadrado na categoria B, e que visa proteger motoristas de imprevistos e prejuízos oriundos de indenizações por danos causados a terceiros em caso de acidentes de trânsito, nos quais o condutor segurado seja considerado culpado e responsável por estes danos.

O seguro de RCFCV pode ser contratado por qualquer motorista que possuir carteira de motorista válida em território nacional, tanto para passeio quanto a trabalho, sem a necessidade de ser proprietário de veículo para fazer jus às coberturas oferecidas.

As regras do seguro de RCFCV são as mesmas que regem o seguro de RCFV tradicional, e as coberturas oferecidas também são divididas em básicas e adicionais. As coberturas básicas são Danos Materiais e Danos Corporais e a cobertura adicional disponível até o momento, nas seguradoras que estão comercializando este produto, é a cobertura de Dano Moral.

Assim como no RCFV, as seguradoras poderão oferecer diversos serviços de assistência como: guincho, socorro mecânico, chaveiro, pane elétrica, meio de transporte alternativo, entre outros.

Observe a seguir alguns exemplos de indicação da contratação do seguro RCFCV:

- ✦ Motorista de Aplicativo – motoristas de aplicativos que conduzem carros alugados ou de terceiros;
- ✦ Carro Alugado – motoristas que conduzem carros alugados para passeio ou a trabalho no seu dia a dia;
- ✦ Empregado Motorista – para quem é funcionário motorista e conduz um ou mais carros da empresa;
- ✦ Carros Antigos – motoristas que conduzem carros antigos ou veículos não aceitos pelas seguradoras no seguro de automóvel tradicional.

Fixando conceitos 3

Marque a alternativa correta

1. Com relação ao Seguro de RCFV, qual opção é considerada como Risco Coberto:

- (a) Os danos causados aos passageiros do veículo segurado.
- (b) Os danos causados ao próprio veículo segurado.
- (c) Os danos causados aos passageiros do veículo segurado, excluindo-se o motorista.
- (d) Somente serão cobertos os riscos, em qualquer caso, se as coberturas de Danos Materiais e Danos Corporais possuírem o mesmo valor.
- (e) A responsabilidade civil do segurado que decorra de acidentes provocados pelo veículo segurado, veículo conduzido pelo condutor indicado ou pela carga transportada.

2. O Seguro de RCFV pode ser contratado com as seguintes coberturas:

- (a) Básicas e adicionais.
- (b) Básicas e acessórias.
- (c) Adicionais e especiais.
- (d) Adicionais, básicas e especiais.
- (e) Básicas, adicionais e acessórias.

3. Quando falamos do Seguro de RCFV, qual opção abaixo representa um risco coberto:

- (a) Os danos causados a um muro, por colisão do veículo segurado.
- (b) Danos causados a sócios ou dirigentes da empresa do segurado.
- (c) Acidentes causados por condutor não habilitado quando na condução do veículo segurado.
- (d) Danos causados pelo segurado a seus ascendentes, descendentes, cônjuge e irmãos.
- (e) Danos causados às coisas de propriedade do segurado, ou a ele entregues em custódia, para o transporte, uso ou manipulação.

4. Valéria foi ao supermercado com seu automóvel e, ao estacionar, colidiu em outro automóvel que já estava estacionado. Nessa situação, houve troca de ofensas pessoais entre os envolvidos no acidente. Com relação ao amparo das coberturas de responsabilidade civil do Seguro de Automóveis e aos danos que Valéria terá de reparar, é correto afirmar que:

- (a) O dano moral está compreendido apenas nas coberturas adicionais.
- (b) Só haveria cobertura se os dois veículos estivessem em movimento.
- (c) Não há cobertura, pois o evento ocorreu em um estacionamento.
- (d) Não há cobertura, já que houve troca de ofensas pessoais.
- (e) Não há cobertura, pois o evento ocorreu em um supermercado.



Consulte o gabarito [clcando aqui.](#)

4

Seguro de Acidentes Pessoais de Passageiros – APP



Tópicos da Unidade

- 4.1 Objetivo do seguro de APP
- 4.2 Tipos de cobertura
- 4.3 Âmbito de cobertura e riscos cobertos
- 4.4 Riscos não cobertos

Fixando Conceitos 4

Objetivos

- ✦ Reconhecer as principais coberturas, suas opções e regras disponíveis, considerando as determinações da SUSEP, no Seguro de Acidentes Pessoais para Passageiros (APP).
- ✦ Reconhecer as classificações dos diferentes tipos de cobertura do seguro de APP, considerando as práticas mercadológicas vigentes.



4.1

Objetivo do seguro de APP

O Seguro de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP) garante o pagamento de indenizações por morte e/ou invalidez permanente – total ou parcial – de motorista e de passageiros do veículo segurado, se estiverem os ocupantes no interior do veículo, no momento do acidente, e desde que seja decorrente exclusivamente de acidente de trânsito.

A SUSEP estabeleceu, por meio da Circular nº 639, que o Seguro de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP) poderá ser estabelecida para eventos causados por veículo segurado indicado na apólice ou por qualquer veículo automotor de via terrestre conduzido pelo segurado ou pelo(s) condutor(es) indicado(s) na apólice de seguro, independentemente de quem seja seu proprietário, devendo o critério adotado estar claramente estipulado nas condições contratuais.

As indenizações devidas serão pagas a passageiros ou a seus beneficiários. O Seguro de APP abrange qualquer passageiro, inclusive o segurado, proprietário ou condutor do veículo segurado, assim como seus beneficiários e dependentes.

Para fins dessa garantia, considera-se acidente pessoal de passageiros o evento com data caracterizada, exclusivo e externo, súbito, involuntário e violento, diretamente causador de lesão física, decorrente exclusivamente de acidente de trânsito com o veículo segurado que resulte em morte ou invalidez permanente total ou parcial.

4.2

Tipos de cobertura

O Seguro de Acidentes Pessoais de Passageiros, usualmente, admite duas garantias básicas e uma adicional.

O Seguro de acidentes pessoais de passageiros (APP), quando contratada, deverá indicar o limite máximo de indenização por passageiro.

Coberturas básicas

- ◆ Morte (M);
- ◆ Invalidez Permanente (IP).

Cobertura Adicional

◆ Despesas Médico-Hospitalares (DMH)

As Despesas Médico-Hospitalares (DMH) que os ocupantes do veículo segurado (passageiro e condutor) tiverem realizado como tratamento determinado por autoridade médica serão reembolsadas até o limite máximo de indenização estipulado em apólice. O capital segurado por passageiro será o valor estipulado para DMH dividido pela capacidade oficial de ocupação do veículo segurado.

No caso de morte de um dos passageiros, a seguradora pagará o valor máximo indenizável, por passageiro, exceto se já tiver havido indenização por despesas médico-hospitalares. Nesse caso, estas serão descontadas do valor máximo indenizável para a cobertura de morte

No Seguro de APP, não poderão ser segurados os seguintes passageiros de veículos:

- ◆ Destinados ao serviço de socorro médico;
- ◆ Usados por corporações militares;
- ◆ Utilizados para transporte de presos;
- ◆ O serviço do Corpo de Bombeiros.

Cabe ao segurado, passageiro e/ou motorista, a livre escolha de prestadores de serviços médico-hospitalares e odontológicos, desde que legalmente habilitados.

4.3

Âmbito de cobertura e riscos cobertos

A cobertura do seguro começa no momento de ingresso dos ocupantes no interior do veículo segurado e termina no momento de saída desses ocupantes do veículo.

Se, no momento do acidente, o número de ocupantes exceder a capacidade oficial do veículo segurado, a garantia não será coberta pelo seguro.

(...)

Observação

No caso de morte, a indenização será paga, metade ao cônjuge e o restante aos herdeiros legais do segurado. Na falta desses herdeiros diretos, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado (ocupante ou condutor do veículo segurado) os privou de meios necessários à subsistência, conforme preceituam os artigos 792 e 793 do Código Civil Brasileiro.

A qualquer tempo, o segurado poderá alterar os beneficiários, conforme art. 791 do Código de Processo Civil.

Cobertura para menores de 14 anos:

- ◆ Para menores de 14 anos, a garantia de morte destina-se apenas ao reembolso das despesas com o funeral, que devem ser comprovadas mediante a apresentação de contas originais especificadas, podendo ser substituídas por outros comprovantes satisfatórios, a critério da Seguradora.
- ◆ Para a cobertura de DMH, algumas seguradoras entendem e cobrem tais despesas, conforme entendimento e regras próprias;
- ◆ Para a cobertura de Invalidez Permanente Total ou parcial, o entendimento é pela não cobertura para menores de 14 anos, considerando que o Seguro de APP é um seguro de Pessoas e deve seguir conforme regras estabelecidas.

Incluem-se, ainda, no conceito de Acidente Pessoal:

- ◆ Lesões decorrentes de temperatura do ambiente ou influência atmosférica e escapamento acidental de gases e vapores;
- ◆ Alterações anatômicas ou funcionais da coluna vertebral, de origem traumática, causadas exclusivamente por fraturas ou luxações;
- ◆ Infecções, estados septicêmicos e embolias resultantes de ferimentos visíveis.

Não se incluem no conceito de Acidente Pessoal:

- ◆ Doenças (inclusive as profissionais), quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente, por acidente coberto;
- ◆ Intercorrências ou complicações consequentes à realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, quando não decorrentes de acidentes cobertos;
- ◆ Choque anafilático e suas consequências;
- ◆ Qualquer tipo de doença ou mesmo lesões físicas preexistentes de qualquer natureza;
- ◆ Danos morais.

4.4

Riscos não cobertos

Constituem riscos não cobertos – prejuízos não indenizáveis –, no Seguro de Acidentes Pessoais de Passageiros, aqueles excluídos por lei. São riscos cujos sinistros importem em perdas não previstas ou impossíveis de dimensionar no ato de fixação do prêmio, ou ainda aqueles que possam constituir objeto de outro seguro específico.

Estão excluídos do Seguro de Acidentes Pessoais de Passageiros os riscos ou prejuízos provenientes de:

1. Danos ocorridos quando o veículo segurado for conduzido, ou posto em movimento, por pessoa sem carteira de habilitação válida e compatível com a respectiva categoria do veículo;
2. Acidentes com os ocupantes do veículo segurado, diretamente ocasionados pela inobservância de disposições legais;
3. Acidentes que decorram de excesso de lotação oficial do veículo, peso, dimensão e acondicionamento de carga transportada;
4. Danos sofridos por pessoas transportadas em lugares, no interior do veículo, não especificamente destinados e apropriados a tal fim.

Fixando Conceitos 4

Marque a alternativa correta.

1. O Seguro de Acidentes Pessoais de Passageiros tem por objetivo indenizar:

- (a) Danos pessoais de passageiros de qualquer veículo terrestre motorizado.
- (b) Exclusivamente danos pessoais causados por veículo terrestre transportando carga.
- (c) Danos pessoais somente de passageiros de veículos de transporte público.
- (d) Danos pessoais de passageiros de veículo motorizado de vias terrestres, marítimas ou fluviais.
- (e) Danos pessoais causados a passageiros do veículo segurado, incluindo o condutor do veículo, decorrentes exclusivamente de acidente de trânsito.

2. O Seguro de Acidente Pessoais de Passageiro (APP), é correto afirmar que:

- (a) São consideradas passageiros todas as pessoas transportadas no veículo segurado, incluindo aqueles transportados em local não permitido.
- (b) Não há cobertura para Despesas Médico-Hospitalares (DMH).
- (c) As garantias cobertas são somente Morte e Despesas Médico-Hospitalares (DMH).
- (d) Os beneficiários do segurado não se encontram amparados pela cobertura desse seguro.
- (e) Para efeito de indenização, será considerado o capital segurado contratado por passageiro e estipulado em apólice do seguro.

3. As coberturas básicas previstas para o Seguro de APP são:

- (a) Morte e Invalidez Temporária.
- (b) Morte e Invalidez Permanente.
- (c) Morte e Despesas Médico-Suplementares.
- (d) Invalidez Permanente e Despesas Médico-Suplementares.
- (e) Invalidez Permanente, Despesas Médico-Hospitalares e Morte.

4. No Seguro de APP, em caso de morte, a indenização é feita de seguinte forma:

- (a) 60% do capital segurado para o cônjuge e o restante para os herdeiros legais.
- (b) Todo o capital segurado para o cônjuge, que se encarrega de dividir entre os herdeiros legais.
- (c) A indenização é feita segundo os critérios de cada seguradora, que definirá a quem será paga a indenização.
- (d) 50% do capital para o cônjuge e 50% para os herdeiros legais.
- (e) A indenização é feita priorizando os mais velhos na lista de herdeiros legais.



Consulte o gabarito [clcando aqui.](#)

5

Seguros Obrigatórios de Responsabilidade Civil de Veículos



Tópicos da Unidade

5.1 Seguro Carta Verde

Fixando conceitos 5

Objetivos

- ✦ Caracterizar o seguro Carta Verde, considerando a legislação brasileira vigente.
- ✦ Entender a legislação que disciplina o seguro Carta Verde, considerando o contexto de casos práticos.
- ✦ Conhecer as coberturas e os limites de contratação do seguro Carta Verde, considerando a legislação vigente.



5.1

Seguro Carta Verde

O Grupo Mercado Comum do Mercosul aprovou, a partir de 1º de julho de 1995, por meio da Resolução nº 120/1994, a instituição do seguro obrigatório de responsabilidade civil do proprietário e/ou do condutor de veículos terrestres (automóveis de passeio particulares ou de aluguel) não matriculados no país de ingresso em viagem internacional.

(...)

Observação

Mesmo que um veículo possua apólice de seguros de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos (RCFV) com cobertura adicional de extensão de perímetro para os países do Mercosul, as indenizações decorrentes de sinistros cobertos e ocorridos em um dos países pertencentes ao bloco Mercosul serão a segundo risco do Seguro Carta Verde.

A operação desse seguro está normatizada pela Circular SUSEP nº 10, de 16 de junho de 1995.

As seguradoras emitentes de apólices/certificados devem ter, obrigatoriamente, convênios com seguradoras de demais países para o atendimento e encaminhamento de sinistros (acidentes) porventura ocorridos e cobertos pelos seguros emitidos.

A comprovação de contratação do seguro carta verde perante as autoridades de países de ingresso concebe-se por meio de certificado bilíngue, em original e sem rasuras, entregue ao segurado no ato da contratação do referido seguro.

Objeto do Seguro

O presente seguro tem por objeto indenizar terceiros ou reembolsar o segurado de indenizações que esteja obrigado a pagar, em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso pela seguradora, por danos causados a pessoas e objetos não transportados pelo veículo.



Saiba mais

Vale a pena ler na íntegra

Circular SUSEP nº 10, de 16 de junho de 1995. Apesar de ter sido revogada, a leitura continua sendo importante para entender como o mercado de seguros está em constante evolução.

Risco Coberto

Considera-se risco coberto a responsabilidade civil do segurado por danos materiais e/ou corporais a terceiros não transportados pelo veículo segurado, em consequência de acidente de trânsito causado:

- ✦ Pelo veículo segurado, sendo este, necessariamente, de passeio (particular ou de aluguel), não licenciado no país de ingresso;
- ✦ Por objetos transportados no veículo em lugar, em seu interior, destinado a esse fim;
- ✦ Por reboque acoplado ao veículo segurado, desde que também discriminado em apólice/endosso.

Limites de Responsabilidade

Os limites de responsabilidade mínimos (obrigatório) são os seguintes (em dólares norte-americanos):

- ◆ US\$ 40,000.00 por pessoa – danos corporais, morte, despesas médico-hospitalares e/ou invalidez permanente;
- ◆ US\$ 20,000.00 por terceiro – danos materiais;
- ◆ No caso de várias reclamações relacionadas ao mesmo evento, os limites serão os seguintes: US\$ 200,000.00 para a garantia de Danos Corporais e US\$ 40,000.00 para a garantia de Danos Materiais.

Os honorários advocatícios e as despesas incorridas para defesa do segurado não estão compreendidos nos limites acima.

Esses honorários e despesas estão sujeitos ao limite de até 50% (cinquenta por cento) do valor de indenização paga ao segurado.

Poderão ser acertados entre segurado e seguradora limites máximos de responsabilidade superiores, mediante cláusulas particulares a serem incluídas na apólice, que passarão a constituir o limite máximo de responsabilidade assumida por veículo e evento.

Riscos Não Cobertos

O presente seguro não cobre reclamações relativas a responsabilidades provenientes de:

- ◆ Dolo ou culpa grave do segurado;
- ◆ Furto, roubo ou apropriação indevida ou qualquer dano sofrido pelo veículo segurado;
- ◆ Tentativa do segurado, proprietário ou condutor de obter benefícios ilícitos do seguro a que este contrato se refere;
- ◆ Despesas e honorários incorridos em ações ou processos criminais;
- ◆ Danos causados ao segurado, seus ascendentes, descendentes, colaterais ou cônjuge, assim como qualquer pessoa que com ele resida ou que dele dependa economicamente;

- ✦ Condução do veículo por pessoa sem habilitação legal própria para o veículo segurado;
- ✦ Quando o veículo esteja destinado a fins distintos dos permitidos;
- ✦ Quando o veículo segurado for conduzido por pessoa em estado de embriaguez ou sob a influência de qualquer droga que produza efeitos desinibitórios, alucinógenos ou soníferos. Exclui-se também a responsabilidade assumida quando o condutor se negar a submeter-se a teste de embriaguez, tendo sido este requerido por autoridade competente;
- ✦ Danos ocasionados como consequência de corridas, desafios ou competições de qualquer natureza dos quais participe o veículo segurado, ou de seus atos preparatórios;
- ✦ Acidentes ocorridos por excesso de capacidade, volume, peso ou dimensão de carga, que desrespeitam disposições legais ou regulamentares;
- ✦ Danos a bens de terceiros em poder do segurado para guarda ou custódia, uso, manipulação ou execução de qualquer trabalho.

Vigência

O contrato terá vigência de até um ano e somente poderá ser cancelado ou rescindido, total ou parcialmente, por acordo entre as partes contratantes, ou pelas formas estabelecidas na legislação de cada país.

Obrigações do Segurado

- ✦ Portar o Certificado do Seguro durante sua permanência no exterior.
- ✦ Avisar por escrito dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis a ocorrência de sinistro.
- ✦ Entregar dentro do prazo de três dias do recebimento qualquer reclamação, intimação, carta ou documento que receber, relacionado com o sinistro.
- ✦ Dar imediata comunicação do evento às autoridades públicas competentes, entre outras.

Prescrição

Toda ação entre as partes contratantes prescreve nos prazos e na forma que disponha a legislação de cada país signatário do Tratado de Assunção onde a apólice foi emitida.

Tribunal Competente

Sem prejuízo de direitos que em cada caso correspondam a terceiros viti-mados, para ações advindas do contrato de Seguro Carta Verde, entre segurador e segurado, serão competentes os tribunais do país da entidade seguradora que emitiu a apólice.

Pagamento do Prêmio

O pagamento do prêmio, no Seguro Carta Verde, será feito antes do início de vigência do seguro, em data previamente acordada entre o segurado e a seguradora.

Este seguro será contratado em dólares norte-americanos, e, para sua operação, a seguradora precisa firmar acordo de atendimento recíproco com seguradoras de países membros do Mercosul.

As demais condições do seguro, como obrigações do segurado, liquidação de sinistros, perda de direitos e sub-rogação de direitos, acompanham as condições do Seguro de RCFV.

Carta Azul

Trata-se de seguro obrigatório de responsabilidade civil assemelhado ao Carta Verde e obrigatório aos veículos de transporte de carga e transporte de passageiros que transitem pelos países: Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai.

Fixando conceitos 5

Marque a alternativa correta.

1. Quanto ao Seguro Carta Verde, podemos afirmar que se destina:

- (a) À cobertura de veículos de passeio e também a veículos destinados a transporte de carga.
- (b) A indenizar o segurado pelas despesas ocorridas no caso de um sinistro que envolva seu veículo fora do território nacional.
- (c) A indenizar o segurado pelas despesas ocorridas aos passageiros de seu veículo no caso de um sinistro fora do território nacional.
- (d) A indenizar o terceiro pelas despesas dos danos decorrentes de culpa do segurado no ato de acidente no Brasil.
- (e) A indenizar o terceiro ou reembolsar o segurado no caso de despesas pelas quais seja civilmente responsável, consequentes de acidentes ocorridos fora do Brasil, em países do Mercosul.

2. Corresponde às características do Seguro Obrigatório Carta Verde:

- (a) Oferece cobertura apenas de Danos Corporais.
- (b) Atende a todos os envolvidos no sinistro, sem buscar o culpado.
- (c) Compreende coberturas de DC, DM DMH e custas advocatícias.
- (d) Pagamento juntamente com o IPVA.
- (e) Atende aos ocupantes do veículo segurado.

3. A comprovação de contratação do Seguro Carta Verde perante as autoridades de países de ingresso concebe-se por meio de:

- (a) Apólice do seguro Auto que o segurado deve apresentar ao entrar no país de ingresso.
- (b) O segurado não precisa apresentar nenhum comprovante, pois as autoridades conseguem consultar.
- (c) Do certificado bilíngue, em original e sem rasuras, entregue ao segurado no ato de contratação do referido seguro.
- (d) De qualquer documento pessoal entregue pelo segurado ao entrar no país de ingresso.
- (e) De um telefonema ou e-mail enviado pela seguradora às autoridades do país de ingresso.



Consulte o gabarito [clikando aqui.](#)

6

Condições Gerais (Casco, RCFV, APP)



Tópicos da Unidade

- 6.1 Objetivo do seguro
- 6.2 Âmbito geográfico
- 6.3 Vigência do seguro
- 6.4 Pagamento do prêmio
- 6.5 Renovação e transferência dos direitos e obrigações
- 6.6 Cancelamento e rescisão do contrato de seguro
- 6.7 Endosso

Fixando conceitos 6

Objetivos

- ✦ Reconhecer as regras e condições gerais dos contratos de Seguros de Automóveis, considerando as determinações da SUSEP.
- ✦ Conhecer as condições necessárias para aceitação de um seguro, identificando os critérios adotados pelas seguradoras para alteração, renovação e transferência de direitos e obrigações do contrato de seguros.
- ✦ Conhecer as possibilidades de cancelamento e rescisão do contrato de seguro, considerando a legislação vigente.



Nesta unidade, estudaremos em detalhes as condições gerais do Seguro de Automóveis que integram as apólices e os contratos de Seguros de Automóveis, RCFV e APP.

6.1

Objetivo do seguro

O contrato de seguro é aquele pelo qual uma das partes (segurador) se obriga para com a outra (segurado), mediante o pagamento de um prêmio, a indenizá-lo em caso de prejuízo decorrente de riscos futuros, previstos neste contrato (art. 757 do Código Civil).

6.2

Âmbito geográfico

As coberturas do seguro são válidas para sinistros ocorridos no território nacional e, em caso de cobertura de casco, para países integrantes do Mercosul, salvo disposição em contrato.

6.3

Vigência do seguro

Na falta de indicação em contrário na proposta ou bilhete de seguro, as apólices, os certificados de seguro e os endossos terão seu início e término de vigência às 24 (vinte e quatro) horas das datas para tal fim neles indicadas.

Ainda que a vigência definida para o contrato de seguro seja normalmente calculada em 12 meses, nada impede que o seguro seja contratado em um prazo superior ou inferior a esse período.

No caso de seguros contratados com vigência inferior a 12 meses, o prêmio será calculado utilizando o tempo a decorrer.



Atenção

A Circular SUSEP nº 642/2021 (que revogou a circular nº 592/19) estabelece que novos prazos de vigência dos seguros poderão ser comercializados pelas Seguradoras.

6.4

Pagamento do prêmio

O pagamento do prêmio e eventuais endossos garante ao segurado o direito à indenização, proveniente de riscos e limites cobertos pela apólice de seguro contratado.

O não pagamento de qualquer parcela do prêmio fracionado acarretará a redução de vigência da apólice. O novo prazo de vigência da cobertura será ajustado de forma proporcional ao prêmio efetivamente pago, observada a fração prevista na Tabela de Prazo Curto (vide Tabela de Prazo Curto no [Anexo 2](#)).

Caso o pagamento não seja efetuado nos prazos estabelecidos, a apólice terá sua vigência reduzida ao período de cobertura proporcional ao prêmio pago e terá sua vigência encerrada no dia subsequente ao término de proporcionalidade da cobertura. O segurado deverá ser notificado do encerramento com antecedência mínima de 15 dias.

Para o pagamento do prêmio, são adotados alguns dos procedimentos a seguir:

- ◆ O pagamento da 1ª parcela ou parcela única deve ser efetuado até a data limite definida para esse fim, que não deverá ultrapassar o 30º dia, contado a partir da data de emissão da apólice.
- ◆ O prêmio pode ser fracionado em parcelas iguais, mensais e sucessivas.
- ◆ A critério de cada seguradora, poderá incidir, sobre o prêmio fracionado, o adicional de fracionamento (veja [Roteiro de Cálculo do Prêmio na Unidade 7 – Cálculo do Prêmio](#)).
- ◆ O prêmio será acrescido ainda do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) proporcional a cada parcela.
- ◆ Quando a data limite coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento do prêmio poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente, ficando, nesse caso, garantida a cobertura durante aquele período.
- ◆ O segurado poderá optar por antecipar o pagamento do prêmio fracionado, total ou parcialmente, mediante redução proporcional de juros pactuados.
- ◆ Nos seguros fracionados, caso ocorra **indenização integral**, as prestações a vencer deverão ser quitadas por ocasião de pagamento de indenização.
- ◆ Algumas seguradoras, em caso de indenização integral, mediante autorização expressa do segurado, deduzem da indenização o prêmio devido. Assim, o segurado receberá sua indenização sem a necessidade de desembolso de prestações a vencer.

Os seguros fracionados devem, obrigatoriamente, ter o pagamento da primeira parcela à vista. Cabe ressaltar que algumas seguradoras admitem pagamento da primeira parcela em prazos que variam de três e sete dias. Esse prazo, excepcionalmente, poderá estender-se a 30 dias.

6.5

Renovação e transferência dos direitos e obrigações

A renovação do seguro é facultativa, mediante expressa manifestação do segurado à seguradora, que poderá condicionar sua aceitação a uma nova avaliação de risco, inclusive podendo solicitar nova vistoria do veículo.

A renovação automática do seguro só poderá ser feita uma única vez e pelo mesmo período, devendo as renovações posteriores serem feitas, obrigatoriamente, de forma expressa.

Também para efeito de renovação de apólice, o segurado é obrigado a comunicar à seguradora toda e qualquer alteração pertinente ao contrato de seguro, como: dados do condutor principal, alterações no veículo, alteração de domicílio do segurado. Tais dados serão analisados pela seguradora, ainda que se trate de renovação na mesma companhia.

A transferência de direitos e obrigações é admitida, na renovação de apólice, para um novo proprietário, desde que comunicada com antecedência e formalmente à seguradora, que poderá aceitar ou recusar o risco.

O bônus faz parte desse processo e será detalhado mais à frente em outra unidade.

6.6

Cancelamento e rescisão do contrato de seguro

O contrato de seguro é bilateral e pode ser rescindido a qualquer tempo, total ou parcialmente, por iniciativa de qualquer uma das partes contratantes. Sendo por iniciativa da seguradora, ela deve obter a concordância do segurado.

A rescisão de contrato de seguro deverá obedecer às seguintes regras:

- ✦ Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, as condições contratuais poderão estabelecer critério diverso em caso de rescisão por iniciativa do segurado, desde que leve em consideração o prêmio já pago, retendo o imposto e o adicional de fracionamento quando for o caso.
- ✦ Na hipótese de rescisão por iniciativa da seguradora, além do imposto, reterá a parte do prêmio proporcional ao tempo decorrido (*pro rata*) e o adicional de fracionamento, quando for o caso.

O cancelamento de contrato de seguro, por iniciativa da seguradora, pode se referir a toda a apólice ou a alguma(s) cobertura(s), conforme casos previstos a seguir. Assim sendo, o contrato de seguro será cancelado quando:

- ✦ A indenização ou soma de indenizações pagas na vigência da apólice ao veículo segurado, atingindo ou ultrapassando o respectivo limite máximo de indenização, não havendo restituição de prêmios e demais custos;
- ✦ O sinistro for de tal monta que torne impossível ou antieconômica a recuperação do veículo, caracterizando-se, assim, a sua indenização integral;
- ✦ O prêmio não for pago até a data limite estabelecida para tal fim, respeitado o período a que o segurado tem direito, desde que leve em consideração o prêmio já pago;
- ✦ O segurado cometer fraude, tentativa de fraude, simulação de sinistro ou qualquer ação no sentido de obter vantagens ilícitas com o seguro.

No caso de cancelamento do contrato de seguro, em decorrência de sinistro, a sociedade seguradora deverá restituir o prêmio relativo às demais coberturas contratadas e não utilizadas, pelo prazo a decorrer, até a data em que houver o pagamento de indenização. Fica facultada à seguradora, portanto, a não restituição do prêmio em hipótese de ser estabelecida, em condições contratuais e em Nota Técnica Atuarial, a concessão de desconto por contratação simultânea de mais de uma cobertura.

6.7

Endosso

Qualquer alteração de contrato de seguro gera um documento denominado endosso, tais como: aumento de importâncias seguradas, alteração de características do condutor ou do veículo. Todas elas devem ser feitas por meio de endosso.

Alguns endossos podem gerar alterações em condições do seguro, no valor do prêmio e no valor da franquia. Cabe registrar que as seguradoras estabelecem prêmios mínimos para cobrança em caso de endossos.

As solicitações de endossos podem ser motivadas pelas seguintes razões:

- ◆ Alterações e correção de características do segurado – nome, endereço e CPF, entre outros;
- ◆ Alterações e correção de características do veículo, como: chassi, placa, modelo, ano-modelo, entre outros;
- ◆ Substituição de veículo;
- ◆ Transferência de direitos e obrigações;
- ◆ Alterações das características do veículo;
- ◆ Aumento/redução de limite máximo de responsabilidade;
- ◆ Alterações em coberturas;
- ◆ Cancelamento de coberturas;
- ◆ Cancelamento de apólice;
- ◆ Inclusão/exclusão de veículo (no caso de frota);
- ◆ Inclusão/exclusão de coberturas adicionais.

Ressalta-se que, nos endossos para alterações de limites de garantia, substituição de veículo segurado, mudança de cobertura (básica 2 para básica 1), redução de franquia, exclusão de avarias preexistentes e inclusão de garantias adicionais, é necessária a realização de vistoria prévia.

(...)

Observação

Nos casos de endossos de substituição de veículo, o segurado deve ser alertado para providenciar rapidamente a transferência de propriedade do veículo por meio do Certificado de Registro de Veículo (CRV) e comunicar imediatamente o fato à seguradora, sob pena de perda de direito à indenização. Nesse caso, é bom deixar claro que o seguro (apólice) não pode ser “vendido” junto com o veículo. A transferência do veículo, sem a prévia comunicação e autorização, não faz do novo proprietário um segurado.

No caso de substituição do veículo segurado, deverá ser observado o critério de cobrança ou devolução de diferença de prêmio, proporcional ao prazo a decorrer.

O prêmio ou a restituição referente ao endosso não implica a suspensão de pagamento de parcelas originais de apólice.

6.7.1

Inclusão, exclusão ou substituição de coberturas adicionais

Nos casos de inclusão, exclusão ou substituição de coberturas adicionais, o corretor de seguros, a pedido do cliente, deverá formalizar a solicitação à seguradora. Nesse pedido, devem ser identificadas a apólice e a ação a ser feita (inclusão de cobertura, cancelamento de cobertura) para a emissão de endosso.

Sendo aceita pela seguradora, a alteração em apólice passará a vigorar a partir da data de recebimento, pela seguradora, do pedido formal realizado pelo corretor de seguros.

6.7.2

Perda de direitos

Além dos casos previstos em lei e em cláusulas especificadas nas Condições Gerais, a Seguradora ficará isenta de qualquer obrigação decorrente do contrato de seguro se o Segurado, seu representante, seu Corretor de seguros ou o Beneficiário do veículo:

- ✦ Agravar intencionalmente o risco;
- ✦ Deixar de cumprir as obrigações convencionadas nas Condições Gerais;
- ✦ Buscar, por qualquer meio, obter benefícios ilícitos do seguro;
- ✦ Estiver com o pagamento do prêmio em atraso, respeitado o disposto na cláusula “Pagamento do Prêmio”;
- ✦ Provocar ou simular sinistro;
- ✦ Fizer declarações inverídicas que possam comprometer o correto enquadramento tarifário do risco, especialmente no que tange ao Questionário de Avaliação de Risco (QAR);
- ✦ Agir com dolo ou culpa grave, entre outras.

Se a inexactidão ou a omissão nas declarações não resultar de má-fé do segurado, a sociedade seguradora deverá:

I – Na hipótese de não ocorrência de sinistro:

- a) cancelar o seguro, podendo reter, do prêmio originalmente pactuado, a parcela proporcional ao tempo decorrido; ou
- b) mediante acordo entre as partes, permitir a continuidade do seguro, podendo cobrar a diferença de prêmio cabível e/ou restringir termos e condições da cobertura contratada.

II – Na hipótese de ocorrência de sinistro sem indenização integral:

a) após o pagamento da indenização, cancelar o seguro, podendo reter, do prêmio originalmente pactuado, a parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido, acrescida da diferença cabível; ou

b) permitir a continuidade do seguro, podendo cobrar a diferença de prêmio cabível ou deduzi-la do valor a ser indenizado, e/ou restringir termos e condições da cobertura contratada.

III – Na hipótese de ocorrência de sinistro com indenização integral.

a) após o pagamento da indenização, cancelar o seguro, podendo deduzir, do valor a ser indenizado, a diferença de prêmio cabível.



Fixando conceitos 6

Marque a alternativa correta.

1. Quanto ao pagamento do prêmio, podemos afirmar que:

- (a) Não pode, em nenhuma hipótese, ser fracionado.
- (b) Implica o direito à indenização, desde de que quitado após a ocorrência do sinistro.
- (c) A ausência de pagamento implica o cancelamento da apólice com direito à restituição de parcelas pagas.
- (d) A última parcela do seguro deverá ter seu vencimento previsto para pelo menos, 60 dias antes da data de término de vigência do seguro.
- (e) O pagamento do prêmio e eventuais endossos garante ao segurado o direito à indenização, proveniente de riscos e limites cobertos pela apólice de seguro contratado.

2. Com relação ao pagamento do prêmio, podemos afirmar que:

- (a) Haverá incidência do Imposto de Operação Financeiras.
- (b) A última parcela deverá ter seu vencimento previsto para pelo menos 30 dias antes do término de vigência da apólice.
- (c) Caso ocorra indenização integral, as prestações a vencer NÃO deverão ser quitadas.
- (d) Somente poderá ser quitado em parcela única, no prazo de até 60 dias, contados a partir da data de emissão da apólice.
- (e) Quando a data limite coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento deverá ser antecipado para o último dia útil anterior a este.

3. No Seguro de Automóveis, havendo interesse da seguradora em cancelar a apólice:

- (a) Todo o prêmio pago será devolvido ao segurado.
- (b) A seguradora cancelará a apólice, sem a devolução do prêmio, qualquer que seja o período decorrido.
- (c) Será providenciada a emissão do endosso a prazo curto, sendo o IOF pago devolvido proporcionalmente ao segurado.
- (d) Será providenciada a emissão do endosso a prazo curto, sem qualquer tipo de restituição ou cobrança de prêmio ao segurado.
- (e) Além do imposto, a seguradora reterá a parte do prêmio proporcional ao tempo decorrido (*pro rata*) e o adicional de fracionamento.



Consulte o gabarito [clcando aqui.](#)

7

As Variáveis do Cálculo do Prêmio



Tópicos da Unidade

- 7.1** Regiões de circulação/ tarifação
- 7.2** Classificação tarifária
- 7.3** Taxas
- 7.4** Franquia
- 7.5** Bônus único
- 7.6** Perfil do segurado ou Questionário de Avaliação de Risco (QAR)
- 7.7** Cálculo dos seguros de frota
- 7.8** Roteiro de cálculo do prêmio nos kits de cálculo de seguradoras

Fixando Conceitos 7



- ◆ Entender as variáveis utilizadas pelas seguradoras na precificação do seguro, reconhecendo a estratificação para taxaço de riscos segundo a categoria tarifária, a região de circulação e o perfil do segurado condutor (questionário de avaliação de risco).
- ◆ Conhecer as regras de aplicação, bem como os meios utilizados por seguradoras para confirmação de bônus, considerando situações práticas.
- ◆ Conhecer os critérios básicos utilizados na precificação de seguros de frota, considerando as regras atuais de mercado.
- ◆ Conhecer os processos realizados pelas seguradoras para calcular o valor do prêmio, considerando todas as variáveis envolvidas.
- ◆ Conhecer modalidades de franquias utilizadas em Seguros de Automóveis, considerando as práticas atuais de mercado.

Em função da atual liberdade tarifária, cada seguradora define as variáveis que utilizará para a formação de preços que pretende cobrar para a cobertura de cada risco, que pode variar por região, marca, tipo, ano de fabricação, categoria tarifária, uso do veículo, perfil do condutor.

Com a incorporação de inúmeras variáveis na composição do cálculo do Seguro de Automóveis, RCFV e APP e suas respectivas coberturas adicionais, as seguradoras passaram a fornecer aos seus corretores, periodicamente, um sistema/programa de cálculo (*software*) para a realização de cálculo de prêmio do seguro.

Na maioria das seguradoras, esse sistema permite a realização do cálculo de prêmio de seguros e/ou de coberturas isoladas, como também a transmissão eletrônica de proposta, além de retorno de arquivo, confirmando a emissão de proposta e/ou assinalando algum tipo de crítica na proposta.

Alguns desses sistemas/programas também fornecem informações sobre comissões recebidas, a receber, avisam, adicionalmente, sobre as renovações a serem feitas e ainda são dotados de ferramentas de gestão.

Assim, além de conceitos básicos que foram objeto de estudo na disciplina de Teoria Geral do Seguro, os conceitos a seguir são fontes utilizadas para o cálculo de um seguro do ramo Automóvel.

Tais conceitos, portanto, constituem-se em variáveis importantes na precificação do seguro.

Além disso, cada vez mais as áreas de tarifação e precificação de muitas seguradoras estão se baseando no score do CPF do segurado e/ou condutor, bem como em seu histórico no RNS (Registro Nacional de Sinistros da CNSeg) para considerar as suas políticas de precificação e/ou aceitação.

Além das variáveis Tabela de Referência e Fator de Ajuste, estudadas anteriormente, e utilizadas na Forma de Contratação a Valor de Mercado Referenciado, existem outros fatores que influenciam diretamente o cálculo do prêmio do seguro de Automóvel, como: Regiões de Circulação/Tarifação, Classificação Tarifária, Taxas, Franquia, Bônus Único e Perfil do Segurado, que abordaremos a seguir.

7.1

Regiões de circulação/ tarifação

Os veículos que circulam em cidades de grande concentração demográfica estão mais propensos a determinados riscos do que aqueles que circulam em cidades pequenas ou de menor concentração demográfica – seja em razão de maior risco de colisão ou de maior probabilidade de roubo ou furto.

Essa evidência propiciou seguradoras a estabelecer taxas diferenciadas para veículos em cada região, em busca de melhor ajuste entre o risco e o preço cobrado. Algumas seguradoras já segmentam o preço, em algumas grandes cidades, em função de localização de bairro residencial ou de circulação mais frequente do veículo. Essa análise é realizada com base no CEP.

A título de exemplo, a tabela do [Anexo 1](#) mostra a estratificação das regiões de tarifação.

7.2

Classificação tarifária

O perfeito entendimento de importância de categoria tarifária do veículo – [Anexo 4](#) – constitui parte indispensável à **composição de cálculo do prêmio** de Seguro de Automóveis, RCFV e APP.

Os veículos são classificados em várias categorias, segundo o tipo do veículo, a origem e o tipo de serviço a que se destinam.

Exemplo: considerando se o veículo é de passeio ou de carga, bem como sua nacionalidade e uso, os sistemas de cálculo procedem ao respectivo enquadramento de classificação tarifária, que, por sua vez, influencia na composição de cálculo do Seguro de Automóveis, RCFV e APP.

É importante ressaltar que a categoria tarifária de Auto é diferente da categoria tarifária do RCFV.

7.3

Taxas

Os prêmios de seguro são calculados com base em informações do passado, ou seja, do seu histórico. Isso não permite alcançar exatidão, pois o seguro tem como objetivo cobrir um risco futuro e, nesse caso, as seguradoras precisam realizar ajustes nas informações para fazer a precificação correta de risco. Esses ajustes são calculados por meio de levantamento do montante de sinistros pagos pelas seguradoras (por cobertura), que é dividido pelos veículos expostos a risco (também por cobertura). Os valores, então, são submetidos a tratamento estatístico, a fim de minimizar possíveis desvios de média quando de ocorrência de sinistros (afinal, o segurado está pagando um seguro hoje com base em históricos passados).

Assim, o valor do prêmio encontrado varia de forma expressiva para cada veículo e coberturas contratadas (sejam elas básicas ou adicionais) em razão de variáveis, como região de circulação, idade e características do veículo e de seus condutores (hábitos, histórico).

Sem os sistemas/programas/kits de cálculo, não teríamos como realizar o cálculo de seguro de automóveis com todas as variáveis já apresentadas, o que obrigaria o corretor a portar um enorme livro, com regras, taxas por ano, marca, modelo.

7.4

Franquia

No Seguro de Automóveis e RCFV é facultada a aplicação de franquia.

A franquia é um valor, determinado em apólice, que representa a participação do segurado em prejuízos resultantes de cada sinistro e deverão ter seus critérios previstos nas condições contratuais. O proponente do seguro deve escolher o valor de franquia apropriado a seu risco com orientação do corretor.



Atenção

Com a revogação da Circular nº 269/2004, fica permitida a aplicação de franquia em casos de danos parciais causados por incêndio, raios e/ou explosão, como também em casos de indenização integral do veículo seguro. Para isso, basta que esteja determinado nas condições gerais do produto.

No Seguro de Automóveis, as franquias são dedutíveis e podem ser: **básica** (ou **obrigatória**), **facultativa** (ou **majorada**) e **reduzida**.



Exemplo

Um segurado possui, na apólice de seguro de seu veículo, a franquia fixada em R\$ 900,00. Caso sofra sinistro de perda parcial, com prejuízos equivalentes a R\$ 3.000,00, a seguradora pagará o saldo de R\$ 2.100,00, cabendo ao segurado pagar diretamente à oficina a quantia de R\$ 900,00 a título de franquia. Se o prejuízo for inferior a R\$ 900,00, o segurado arca sozinho com o pagamento, não sendo caracterizado sinistro.

- ✦ **Franquia básica (ou obrigatória)** – é aquela aplicável aos seguros contratados com a Cobertura Básica nº 1 e a Cobertura Básica nº 2 (Incêndio e Roubo), **sempre que ocorrer sinistro de perda parcial e de indenização integral, conforme determinado nas condições gerais de cada produto.**

Esse tipo de franquia foi adotado por conta da preocupação com pequenos danos parciais com sinistros de valores irrelevantes e muito frequentes, que geravam alto custo operacional.

Nesse sentido, ao contratar seguro com franquia, o segurado reduz parte do risco da seguradora, diminuindo o prêmio do seguro.

O valor de franquia básica é estabelecido de acordo com ano, marca, modelo, características, categoria tarifária – e varia de seguradora para seguradora.



Exemplo

A franquia básica de determinado veículo popular pode ser de R\$ 1.000,00, enquanto a de determinado veículo de carga pode ser de R\$ 3.000,00. Essas mesmas franquias básicas poderão ser de R\$ 800,00 e R\$ 2.000,00, respectivamente, em outra seguradora.

Utilizando a maioria dos kits de cálculo fornecidos pelas seguradoras, quando o segurado não se pronuncia quanto à escolha de franquia, por ocasião de solicitação de cálculo Seguro de Automóveis, a franquia considerada para cálculo será a básica (ou obrigatória).

- ✦ **Franquia reduzida** – contratada apenas para a Cobertura Básica 1, acarreta acréscimo valor no prêmio, tendo em vista que reduz a participação do segurado no prejuízo. Indicada para pessoas que não querem arcar com valor alto no momento de um sinistro.



Atenção

Algumas seguradoras não aplicam a franquia reduzida em determinadas regiões.

- ✦ **Franquia facultativa (ou majorada)** – contratada apenas na Cobertura Básica 1, indicada para quem acredita ter um risco menor para acionar a apólice em caso de sinistro, razão pela qual deixa o valor do prêmio mais em conta. Essas variáveis permitem ao corretor, por meio da venda consultiva, definir a melhor opção a seus clientes, adequando-a de forma mais assertiva ao risco que cada uma representa.



Atenção

A franquia também pode ser contratada para a cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa. Na prática, porém, a aplicação de franquia no seguro de RCFV em veículos de passeio não é comum, sendo mais usual em seguros que tratam apenas do seguro de RCFV para caminhões e/ou frotas.

Nos casos de perda parcial, roubo ou furto, inclusive com indenização integral de acessórios, carroceria e/ou equipamentos, haverá aplicação de franquia, geralmente calculada em função de percentual de valor atribuído a prejuízos que serão indenizados.

A cobrança de franquia não se aplicará em casos de danos provenientes de incêndio, queda de raios, e explosão. Nos casos de indenização integral, caberá a cada seguradora definir se irá, ou não, aplicar algum tipo de franquia, desde que previsto nas condições gerais do seguro.

Também existem franquias para algumas coberturas adicionais, como Vidros, Blindagem.

(...)

Observação

Algumas seguradoras disponibilizam o seguro de franquia, que garante o pagamento integral desse valor, servindo somente para o primeiro sinistro dentro da vigência. A contratação dessa cobertura garante somente o pagamento de franquia de casco do veículo e não se aplica à franquia de acessórios, RCFV, equipamentos especiais, carroceria e outras coberturas.

7.5 Bônus Único

O bônus é um desconto progressivo oferecido pelas seguradoras para os segurados que renovam o seguro sem ter sofrido nenhum sinistro na vigência anterior.

O bônus é um desconto vinculado ao CPF do segurado e não ao automóvel ou à seguradora. Com isso, você pode trocar de carro ou de seguradora e manter o bônus na renovação. Cabe ressaltar que o conceito de bônus é baseado na premissa de que nem sempre o segurado é o principal condutor do veículo, razão pela qual a seguradora concederá ou não o bônus, com base na experiência do condutor do veículo.

Na maioria das seguradoras a classe de bônus começa em zero no primeiro ano de contratação e pode chegar até 10.

O bônus no Seguro de Automóveis é único e, portanto, abrange as coberturas de Casco, RCFV e APP.

7.5.1

Regras de aplicação do bônus

O bônus, de maneira geral, é pessoal e intransferível, mas, em alguns casos é permitida a transferência, sendo eles:

- ✦ **De pessoa jurídica para pessoa física e vice-versa:** quando comprovado que o novo segurado era o condutor e sócio da empresa.
- ✦ **De pessoa jurídica para pessoa jurídica:** quando comprovado que o novo condutor é sócio da empresa.
- ✦ **De Pessoa Física para Pessoa Física:** Poderá ser realizada somente para o condutor da apólice anterior, independentemente do vínculo, desde que o condutor não seja indeterminado.
- **Em caso de Falecimento do Segurado:** Poderá ser realizada transferência para o principal condutor da apólice, caso não seja cônjuge, pai, mãe ou filho(a), será necessário, ainda, que conste no inventário como um dos herdeiros do Segurado.
 - Se o principal condutor mantiver vínculo de parentesco (cônjuge, pai, mãe ou filho/filha) com o segurado, a transferência poderá ser feita sem a necessidade de apresentação de inventário.
 - Se o Segurado também for o principal condutor a transferência não poderá ser realizada.

(...)

Observação

A Circular SUSEP nº 180/2002 revogou as regras anteriormente estabelecidas para aplicação de bônus. As seguradoras são livres para aplicar e conceder bônus, conforme suas políticas de preços e comercial, sendo este um assunto de livre aplicação e definição pelas sociedades seguradoras do mercado. Em anos recentes, a Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg) tem procurado normatizar e padronizar as regras para concessão de bônus, por meio de recomendações junto aos seus associados, o que mostra a maturidade do nosso mercado e das organizações via autorregulação.

O bônus deverá ser aplicado para cada apólice/item, ou seja, para cada novo seguro, uma nova experiência deverá ser iniciada. Não é possível, portanto, que a experiência adquirida em uma apólice seja utilizada para mais de um seguro do mesmo segurado.

O bônus único poderá ser aplicado a qualquer tipo de Seguro Auto, RCFV e APP (mesmo que contratados isoladamente) e a qualquer tipo de cobertura (Colisão, Incêndio, Roubo ou apenas Incêndio e Roubo).

Em casos de substituição de veículo (por endosso ou renovação), o bônus será mantido, desde que comprovado que o novo veículo é de propriedade do segurado.

Para a concessão do bônus, a renovação deve acontecer conforme detalhada a seguir:

Período	Bônus
Até 30 dias	Adicionar uma classe de bônus
De 31 a 60 dias	Manter a mesma classe de bônus
De 61 a 90 dias	Reduzir 1 classe de bônus
De 91 a 120 dias	Reduzir 2 classes de bônus
De 121 a 150 dias	Reduzir 3 classes de bônus
De 151 a 180 dias	Reduzir 4 classes de bônus
De 181 a 210 dias	Reduzir 5 classes de bônus
De 211 a 240 dias	Reduzir 6 classes de bônus
De 241 a 270 dias	Reduzir 7 classes de bônus
De 270 a 300 dias	Reduzir 8 classes de bônus
De 301 a 330 dias	Reduzir 9 classes de bônus
Acima de 330 dias	Excluir o bônus

As seguradoras possuem acesso à Central de Bônus, um dos serviços do Sisep, o Sistema Integrado de Dados Técnicos de Seguros, para saber e atualizar o bônus de cada segurado. Mesmo assim, em caso de troca de seguradora, a nova companhia poderá solicitar a apólice anterior ou declaração da seguradora para confirmar o bônus atual.

Na renovação da apólice, serão reduzidas tantas classes de bônus quantos forem os sinistros ocorridos e indenizados. Os sinistros poderão ser de qualquer tipo e em qualquer uma das coberturas básicas contratadas.

Os atendimentos prestados aos segurados por pane elétrica/mecânica e demais atendimentos ligados aos planos de assistência 24 horas, assim como os serviços de reparos de vidros, carro reserva e outros serviços que não estejam ligados a sinistros indenizáveis, não serão considerados sinistros, nem considerados para redução de classe de bônus.



Atenção

O bônus não é concedido para ônibus rodoviários e de turismo nacionais e importados, ônibus urbanos e micro-ônibus urbanos nacionais e importados, veículos de locadoras nacionais e importados, terceirizados, ambulâncias, casa volante, trailer, veículo-bar e outros.

Se, em decorrência de um mesmo evento, forem reclamados dois ou mais tipos de sinistros (Casco e RCFV, por exemplo), será considerado apenas um deles para efeito de redução de bônus. Assim, o bônus regredirá apenas uma classe.

Cabe observar que, nas renovações de seguros plurianuais (vigência superior a 1 ano), cada ano de vigência será considerado para enquadramento na classe de bônus da nova apólice. Ou seja, cada ano de vigência completa, com ou sem sinistro indenizado, será levado em conta para efeito de aumento ou redução da classe de bônus. Assim, a aplicação do bônus único levará em conta toda a experiência acumulada no período de vigência da apólice.

Exemplo: quando uma apólice de três anos de vigência, com classe de bônus zero, for renovada, será creditada, na renovação, a classe III de bônus único, naturalmente se não houver sinistro indenizado no período.

A quantidade total de classes e os respectivos descontos variam por seguradora, sendo usual a prática de dez classes, geralmente com desconto máximo de 30%.

7.6

Perfil do segurado ou Questionário de Avaliação de Risco (QAR)

Trata-se de avaliar o risco por meio de um formulário de questões, que deve ser respondido pelo segurado com exatidão, pois é parte integrante da proposta de seguro, e que visa, mediante análise de riscos, agravar ou conceder descontos em prêmios de seguros. Foi criado por algumas seguradoras para mensurar riscos de acordo com o perfil e hábitos do segurado e/ou condutor – pessoa física ou jurídica.

São obtidos, dessa maneira, preços mais ajustados a riscos assumidos.

Todos os dados declarados, no questionário, poderão ser auditados a qualquer momento pela seguradora, com a possibilidade, até, de ela negar a indenização, em caso de sinistro, quando constatadas inverdades, omissões ou irregularidades em informações registradas em questionário.

O **desconto ou agravamento** a ser aplicado varia conforme a seguradora e resulta de soma de pontos positivos ou negativos que estão relacionados à segurança e proteção do veículo, como:

- ✦ **No caso de pessoa física** – guarda do veículo em estacionamento ou garagem, dispositivo antifurto, sexo, idade e tempo de habilitação do condutor habitual do veículo, idade de filhos, estado civil.
- ✦ **No caso de pessoa jurídica** – mecanismos de proteção e rastreamento do veículo, participação de motoristas no pagamento de franquia, veículos “emblemados” (que possuem a logomarca da empresa).

CRITÉRIOS DESCONTO E AGRAVAMENTO

Os critérios adotados para a aplicação de desconto/agravamento, com base em perfil do segurado, variam de seguradora para seguradora, não existindo, portanto, padronização em procedimentos de análise, que contêm variáveis estratégicas para a seleção de riscos, adotados por cada companhia de seguros do mercado de acordo com experiência própria.

As seguradoras que utilizarem critérios baseados no QAR do segurado devem fornecer todos os esclarecimentos necessários para o correto preenchimento do questionário, bem como especificar todas as implicações, inclusive a perda de direito à indenização em caso de informações inverídicas se isso for comprovado pela seguradora.

Seguem algumas das principais informações solicitadas pelas seguradoras:

- a.** modelo do veículo;
- b.** ano de fabricação e ano-modelo do veículo;
- c.** data de nascimento do principal condutor, e/ou do segurado e/ou do proprietário do veículo;
- d.** sexo do principal condutor, e/ou do segurado e/ou do proprietário do veículo;
- e.** tipo de utilização do veículo: exclusivamente lazer e/ou ida-volta a local fixo de trabalho ou em atividade profissional com utilização do veículo para prestação de serviços e/ou para visitas a clientes ou fornecedores;
- f.** se o veículo pernoita em garagem na residência ou em estacionamento;
- g.** se o veículo é guardado em garagem/estacionamento quando utilizado para ida-retorno do trabalho;
- h.** se o veículo é guardado em garagem ou estacionamento quando utilizado para ida-retorno a colégio ou faculdade (na condição de estudante);
- i.** CEP (código de endereçamento postal) de pernoite;
- j.** se o segurado possui outro(s) veículo(s) disponível(is) para seu uso;
- k.** tipo de uso do veículo: particular, táxi, fretamento, autoescola e demais descrições constantes do documento de licenciamento.

7.7

Cálculo dos seguros de frota

Os Seguros de Frota exigem do corretor bom conhecimento técnico, bom relacionamento com o cliente e com a seguradora, e são extremamente disputados no mercado. Por conta de concorrência, geralmente significam margem pequena para a seguradora, capaz de render comissões menores para corretores de seguro.

A escala gerada por tais grupos (para as seguradoras) e o provável volume de comissões para corretores justificam tamanha concorrência.

A precificação desses seguros envolve profundo conhecimento de todas as variáveis que influenciam seus prêmios. Assim, para dispor de melhores condições comerciais, o corretor precisa conhecer a modalidade de seguro a ser realizada, formas de contratação, pagamento de prêmios e sinistros nos anos anteriores, mecanismos de prevenção a sinistros praticados pelo segurado, além de características/comportamento do grupo a ser segurado.

As seguradoras, nesse caso, admitem adequação tarifária, descontos ou agravamentos em função de estudos de viabilidade técnica, desde que realizados por equipe da própria seguradora, a serem aplicados caso a caso.

7.8

Roteiro de cálculo do prêmio nos kits de cálculo de seguradoras

Apresentamos, a seguir, um roteiro básico para o cálculo do prêmio das coberturas básicas e adicionais de Casco, RCFV e APP, utilizados na maioria dos kits de cálculo fornecidos pelas seguradoras, que, em geral, necessitam dos seguintes dados:

- ◆ Prazo do seguro (se 1 ano ou prazo diferente);
- ◆ Região de circulação e, em alguns casos, de pernoite do veículo;
- ◆ Tipo de veículo, tipo de cobertura, se a Valor de Mercado Referenciado, Valor Determinado ou outra que venha a ser disponibilizada pelo mercado;

- ◆ A opção do segurado, se a Valor de Mercado Referenciado, incluindo fator de ajuste;
- ◆ Definir valor atribuído ao veículo segurado, para os casos em que o LMI for estabelecido em valor fixo;
- ◆ A opção por coberturas adicionais e seus respectivos limites máximos de responsabilidade;
- ◆ Se essa for a opção do futuro segurado, os limites máximos de responsabilidade para as coberturas de Responsabilidade Civil Facultativo – Auto – e de Acidentes Pessoais a Passageiros – APP;
- ◆ Tipo de franquia (básica, facultativa ou reduzida);
- ◆ Definir sobre a indicação da possibilidade de livre escolha de oficinas pelo segurado e/ou utilização de oficinas integrantes de rede referenciada pela sociedade seguradora;
- ◆ Informação clara quanto ao tipo de peça a ser utilizada, em caso de reparação decorrente de sinistro parcial;
- ◆ Classe de bônus e identificação de apólice a ser renovada;
- ◆ Sexo, idade e outras informações contidas no Questionário de Avaliação do Risco (QAR);
- ◆ Descrição do veículo segurado ou, quando for o caso, critério aplicável para sua identificação, se possui algum tipo de antifurto, rastreador, monitoramento e, em caso afirmativo, de qual tipo;
- ◆ Em alguns sistemas, informar o percentual de comissão de corretagem pretendida ou o desconto comercial (obtido da comissão);
- ◆ Quantidade de parcelas.

Os roteiros de kits de cálculo podem variar, por questões estratégicas, de seguradora para seguradora.

É importante lembrar que, **sobre o prêmio líquido encontrado, ainda deverá incidir o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).**

Ressalte-se, também, que, se o prêmio for parcelado, com base em determinado número de parcelas, poderá incidir o **adicional de fracionamento (juros)** a critério de cada seguradora.

Fixando Conceitos 7

Marque a alternativa correta.

1. O veículo de um segurado, cuja apólice tem franquia de R\$ 1.100,00, sofre uma colisão que lhe causa prejuízos que chegam a R\$ 2.800,00. Nesse caso:

- (a) A seguradora responderá integralmente pelos R\$ 2.800,00.
- (b) O segurado terá seu sinistro indenizado e seu seguro cancelado.
- (c) O segurado não deverá usar o seguro, pois perderá uma classe de bônus.
- (d) O segurado arcará com R\$ 1.100,00 do prejuízo, e a seguradora, com os R\$ 1.700,00 restantes.
- (e) Não haverá qualquer tipo de indenização, pois o segurado não identificou o causador do acidente.

2. Podemos afirmar que a franquia:

- (a) Básica reduzirá o prêmio do seguro em 15%.
- (b) Se reduzida, implicará aumento de preço do seguro.
- (c) Poderá ser deduzida mais de uma vez, para o mesmo sinistro.
- (d) É a participação eventual do segurado em qualquer sinistro.
- (e) Facultativa pode ser aplicada em qualquer das coberturas básicas.

3. No Seguro de Automóveis, o bônus:

- (a) Pode ficar com classe negativa;
- (b) É único e, portanto, abrange todas as coberturas.
- (c) Por ser um direito do segurado, não é permitido exceção para transferência.
- (d) Ficarà prejudicado quando transferido de pessoa física para jurídica.
- (e) É o valor pago ao segurado, ao final de vigência de apólice, caso não se tenha registrado nenhum sinistro, mesmo que o seguro não seja renovado.

4. No Seguro de Automóveis, RCFV e APP, o bônus:

- (a) É igual para todos os veículos e motoristas.
- (b) Acompanha o veículo caso ele seja vendido.
- (c) É um desconto concedido ao segurado em função do tempo de habilitação.
- (d) É um desconto concedido ao segurado que, em caso de sinistro, tenha identificado o causador dos prejuízos resultantes do sinistro reclamado.
- (e) Não considera, para decréscimo em seu valor/classe nos atendimentos, a cobertura de Assistência 24 horas.

5. A XYZ Distribuidora de Alimentos Ltda. fornece veículos para que seus funcionários visitem os clientes da empresa. Após 05 anos de uso, a empresa oferece aos funcionários a possibilidade de compra desses veículos. Os seguros dos veículos, durante esses 05 anos, acumularam bônus em nome da empresa XYZ Distribuidora de Alimentos Ltda. Com relação à regra de transferência de bônus, podemos afirmar que:

- (a) A transferência de bônus é permitida, de pessoa jurídica para pessoa física, quando comprovado que o novo segurado era o condutor e sócio da empresa.
- (b) A transferência de bônus é permitida, de pessoa física para pessoa jurídica, quando comprovado que o novo segurado era funcionário do novo segurado.
- (c) A transferência de bônus é permitida, de pessoa jurídica para pessoa física, somente se o novo condutor for indeterminado.
- (d) Em caso de falecimento do segurado, mesmo se o principal condutor mantiver vínculo de parentesco com o segurado (cônjuge, pai, mãe ou filho/filha), a transferência de bônus deverá ser feita mediante apresentação de inventário.
- (e) A transferência de bônus de pessoa jurídica para pessoa física só é permitida mediante a contratação da cobertura APP – Acidentes Pessoais de Passageiros.



Consulte o gabarito [clikando aqui](#).

8

Contratação do seguro



Tópicos da Unidade

8.1 Processo de contratação

8.2 Vistoria prévia

8.3 Riscos recusáveis

8.4 Kits pós-venda

8.5 Reintegração de coberturas e garantias

Fixando Conceitos 8



- ◆ Conhecer todas as etapas do processo de contratação do seguro, correlacionando-as com a prática de mercado desse setor.
- ◆ Compreender os objetivos e a importância da vistoria prévia no processo de contratação do seguro, considerando as possíveis consequências da não realização da vistoria.
- ◆ Reconhecer as situações em que a vistoria prévia pode ser dispensável ou obrigatória, no momento da contratação do seguro, considerando possíveis situações práticas.
- ◆ Conhecer os riscos recusáveis pela maioria das seguradoras, considerando a legislação vigente e a prática de mercado do setor de seguros de automóveis.
- ◆ Conhecer os critérios de reintegração de coberturas e garantias após a indenização de um sinistro, considerando a prática de mercado.

8.1

Processo de contratação

A efetivação de um contrato de seguro se inicia com a manifestação das partes (segurado e seguradora) em celebrar esse contrato. Ao proponente cabe, nesse momento, “propor” o seguro e apresentar o risco à seguradora.

A contratação do Seguro de Automóveis é consumada com a realização de três etapas:

1. Preenchimento e transmissão da proposta de seguro (ou pedido de endosso), com o respectivo protocolo.
2. Inspeção do risco (vistoria prévia) e/ou instalação de rastreador, caso necessário e solicitado pela seguradora.
3. Pagamento da primeira parcela ou parcela única do prêmio, dentro do vencimento estipulado pela seguradora.

É importante salientar que, no momento da transmissão da proposta, a seguradora valida várias informações importantes para análise e avaliação do risco. A inspeção do risco é, normalmente, realizada por meio de vistoria prévia, mas pode ser substituída por nota fiscal ou confirmação de renovação, conforme descrita adiante, na seção vistoria prévia.

A seguradora terá um prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos para analisar a proposta e manifestar-se sobre a aceitação ou a recusa da proposta, sempre com a devida justificativa, conforme preceitua a Circular SUSEP nº 251/2004. Poderá, ainda, solicitar documentação complementar para análise e aceitação do risco, uma única vez, quando se tratar de pessoa física e, mais de uma vez, quando se tratar de pessoa jurídica. Nesses casos, o prazo de 15 (quinze) dias ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação solicitada.



Saiba mais

Vale a pena ler na íntegra

Circular SUSEP nº 251/2004. Apesar de ter sido revogada, a leitura continua sendo importante para entender como o mercado de seguros está em constante evolução.

No caso de recusa da proposta de seguro e tendo havido adiantamento de valores para pagamento total ou parcial do prêmio, o veículo objeto da análise ainda terá cobertura por 2 (dois) dias úteis após o recebimento da recusa. O valor de adiantamento será restituído pela seguradora ao proponente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, integralmente ou deduzido da parcela *pro rata temporis* correspondente ao período em que houver prevalecido a cobertura.

O início de vigência do seguro será aquele solicitado na proposta, desde que igual ou posterior à sua data da transmissão e à data de realização de vistoria prévia, quando for o caso. Se o pagamento da primeira parcela ou parcela única não for efetuado até o vencimento, não haverá cobertura, e a proposta estará automaticamente recusada.



Atenção

A seguradora poderá solicitar documentos complementares para a análise do risco, ficando o prazo de 15 dias suspenso e reiniciando-se sua contagem a partir da data em que se der a entrega da documentação. Tal solicitação poderá ocorrer mais de uma vez, desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido para avaliação da proposta ou taxaço do risco.

Informações da Proposta de Seguro

A proposta de seguro deverá conter, além dos itens já descritos no Roteiro de Cálculo (unidade 7), as seguintes informações:

- ◆ Identificação do corretor, do proponente, do condutor habitual (quando utilizado pela seguradora) e do veículo;
- ◆ Informações com relação à apólice em renovação, quando for o caso: companhia anterior, classe de bônus e quantidade de sinistros;
- ◆ Início e fim de vigência;
- ◆ Prêmios discriminados por cobertura;
- ◆ Forma de pagamento – boleto, débito em conta-corrente e parcelamento.

Os kits de cálculo de seguradoras disponibilizam a possibilidade de preenchimento e impressão de proposta de seguro, o que facilita o registro correto de informações.

8.2

Vistoria prévia

8.2.1

Objetivo

A vistoria prévia é fundamental para a contratação de um Seguro de Automóvel. Ela permite que a seguradora avalie o estado de conservação e obtenha correta identificação do veículo a ser segurado. Deve ser realizada, quando solicitada pela seguradora. Uma vistoria prévia executada com qualidade possibilita à seguradora uma criteriosa seleção de riscos.

A vistoria prévia no Seguro de Automóveis tem como objetivo:

- ◆ Identificar o veículo a ser segurado;
- ◆ Verificar o estado de conservação do veículo;
- ◆ Constatar eventuais **avarias** preexistentes, como ferrugem, danos à lataria e aos para-choques;
- ◆ Identificar a existência de acessórios, carrocerias e equipamentos instalados no veículo;
- ◆ Identificar o tipo de carga a ser transportada;
- ◆ Identificar possíveis danos elétricos, como luzes acesas no painel, danos mecânicos, como vazamento de óleo do motor e câmbio, que indicam problemas no veículo.

Uma boa vistoria prévia avalia não apenas o estado de conservação do veículo, mas também a documentação, que é de fundamental importância para uma perfeita subscrição do risco.

As avarias preexistentes, identificadas na vistoria prévia, não serão objeto de indenização no ato da liquidação do sinistro de perda parcial. Se o segurado fizer o reparo dessas avarias, deverá submeter o veículo à nova vistoria, excluindo-se, assim, a restrição anterior por meio de endosso de apólice.

O fato de acessórios constarem de vistoria prévia ou nota fiscal de compra do veículo não pressupõe a existência de cobertura para eles. A cobertura só existirá se solicitada na proposta de seguro.

Para a realização da vistoria prévia, a maioria das seguradoras utiliza serviços terceirizados em postos de vistoria ou em domicílio, enquanto outras possuem equipe própria. Outro formato que tem sido bem utilizado pelas Cias são as chamadas autovistorias. Nas autovistorias, por meio de um link recebido via SMS, WhatsApp ou e-mail, o próprio segurado fotografa e envia as imagens do seu veículo, bastando apenas seguir as orientações do App.

A vistoria prévia terá prazo de validade de 48 horas ininterruptas a partir da sua realização.

A vistoria prévia realizada pela seguradora não comprova a legalidade do veículo perante órgãos policiais e o Detran, pois refere-se à aceitação e análise pura do risco proposto. A responsabilidade pela regularização legal do veículo perante o poder público é do proprietário desse veículo.

VEÍCULO NOVO, FORA DO PRAZO

É aquele cuja data da nota fiscal ultrapassa 72 horas, contadas a partir da saída do veículo da revendedora.

VEÍCULO ZERO KM

É considerado pela seguradora aquele em cuja nota fiscal, emitida por concessionária e/ou distribuidor autorizado, conste a data de saída do veículo com um máximo de 72 horas. Se essa data não constar em nota fiscal, será considerada, para os devidos fins, a data de emissão.

8.2.2 **Obrigatoriedade**

A vistoria prévia é obrigatória nos seguintes casos:

- ◆ Seguros novos (de veículos usados ou novos fora do prazo definido para esse fim);
- ◆ Renovação da própria seguradora, quando expirada a vigência da apólice;
- ◆ Renovação de apólice da própria seguradora para veículos com 10 ou mais anos de uso;
- ◆ Inclusão e substituição de veículos, acessórios, carrocerias e equipamentos;

- ✦ Mudança da Cobertura Básica nº 2 para Cobertura Básica nº 1;
- ✦ Exclusão da cláusula de avarias;
- ✦ Reabilitação de apólice cancelada;
- ✦ Endossos de aumento de limite máximo de responsabilidade;
- ✦ Alterações nas características do veículo;

Exemplo: mudança no tipo de combustível, de utilização do veículo, entre outros.

- ✦ Nos endossos de alteração da franquia básica ou facultativa para a franquia reduzida e da franquia facultativa para a básica.

(...)

Observação

Em geral, as seguradoras dispensam a vistoria prévia na renovação de seguro de congênere, mediante confirmação de dados de apólice por meio da Central de Bônus da FenSeg.

Em caso de divergência com a Central de Bônus, no entanto, excepcionalmente, poderá ser solicitada a cópia da apólice.

8.2.3 Dispensa

A vistoria prévia poderá ser dispensada nos seguintes casos:

- ✦ Contratação de seguro de **veículo zero km**, condicionada à entrega de nota fiscal à seguradora em até, no máximo, 72 horas, contadas a partir da data de saída do veículo da revendedora;
- ✦ Endosso de substituição de veículo segurado por um zero km, desde que respeitado o critério definido no item anterior;
- ✦ Renovação de apólice da própria seguradora, apenas para veículos com idade inferior a 10 anos;
- ✦ Endossos cuja finalidade seja a de corrigir dados como: características do segurado (nome, CPF), placa do veículo, conta corrente para débito do prêmio;
- ✦ Renovação de apólice de congênere.

Os pontos especificados acima são apenas referências, já que as seguradoras possuem liberdade para fixá-los.

A **cobertura provisória** poderá ser requerida quando o corretor estiver impossibilitado de entregar a proposta à seguradora dentro do período e horário estabelecidos para esse fim. Sua validade pode variar de um a três dias corridos, podendo seu critério de aceitação variar de seguradora para seguradora.

Para sua concessão, no entanto, é obrigatório que o corretor informe seu código, as características do veículo (marca, modelo, ano, placa, chassi), bem como dados do segurado e as coberturas com os respectivos limites máximos de responsabilidade definidos.

8.3

Riscos recusáveis

Na gestão de riscos definida em estratégia traçada pelas seguradoras –, existem normas de aceitação que definem riscos considerados recusáveis ou cuja aceitação é considerada restrita. Assim, **em caráter meramente informativo**, assinalamos alguns dos mais comuns:

- ✦ Veículos com parecer recusável em vistoria prévia;
- ✦ Veículos com chassis remarcados sem o respectivo registro no documento;
- ✦ Veículos com mais de 10 anos;
- ✦ Veículos fora de linhas de fabricação;
- ✦ Veículos de modelos especiais (carros de fibra, modificados);
- ✦ Veículos que apresentem irregularidades no emplacamento;
- ✦ Alguns veículos importados;
- ✦ Ambulâncias;
- ✦ Veículos de autoescola;
- ✦ Veículos com chassi cuja marcação está fora de padrões da montadora.

8.4

Kits pós-venda

Após a emissão da apólice, a seguradora encaminha ao segurado um kit, contendo:

- ✦ Resumo da apólice de seguro;
- ✦ Boleto de pagamento, quando for o caso;
- ✦ Cartão de Assistência 24 horas.

8.5

Reintegração de coberturas e garantias

Se na vigência da apólice a soma de indenizações pagas ultrapassar o limite máximo de garantia ou o Limite Máximo de Indenização (LMI), a apólice será automaticamente cancelada sem que o segurado tenha direito à restituição de prêmio de demais garantias contratadas.

No caso das coberturas do seguro de Responsabilidade Civil Facultativo de Veículos (RCFV), quando contratadas as coberturas básicas para o casco (automóvel), se a indenização ou a soma de indenizações pagas em uma dessas coberturas atingir ou ultrapassar o Limite Máximo de Indenização (LMI), a cobertura será automaticamente cancelada, podendo ser reintegrada por meio de endosso e pagamento de prêmio adicional.

Na ocorrência de sinistro com perda parcial, as coberturas Compreensiva, Colisão, Incêndio e Roubo serão reintegradas automaticamente sem necessidade de pagamento de prêmio. Se, na vigência da apólice, a soma de indenizações pagas ultrapassar o limite máximo de responsabilidade, a apólice será automaticamente cancelada.



Atenção

Algumas seguradoras disponibilizam o manual do segurado em seus portais na web ou, ainda, mediante opção do segurado, enviam o kit para o endereço eletrônico cadastrado na proposta.

Fixando Conceitos 8

Marque a alternativa correta

1. Quanto à vistoria prévia, podemos afirmar que:

- (a) Pode ser dispensada a pedido do segurado.
- (b) Constata o estado de conservação do veículo, e não a sua legalidade.
- (c) Pode ser dispensada quando se tratar de seguro de pessoa jurídica.
- (d) Constata o estado de conservação do veículo e também a sua legalidade.
- (e) Quando constatada a existência de acessórios no veículo segurado, pressupõe-se a existência de cobertura para esses acessórios.

2. A vistoria prévia pode ser dispensada quando se tratar de:

- (a) Veículo importado.
- (b) Veículo de único dono.
- (c) Veículo zero km, retirado do revendedor nos últimos sete dias.
- (d) Veículo importado novo (zero km) sem nota fiscal emitida.
- (e) Veículo novo (zero km) cuja nota fiscal esteja em poder da seguradora no prazo máximo de 72 horas, contados a partir da data de saída do veículo do revendedor.

3. A vistoria prévia:

- (a) Não necessita da conferência do número do chassi.
- (b) Não pode ser dispensada em nenhuma hipótese.
- (c) É necessária em endossos de aumento ou redução de limite máximo de responsabilidade.
- (d) Quando constata acessórios, pressupõe a existência de cobertura para esses acessórios.
- (e) Identifica avarias preexistentes, que não serão objeto de indenização quando da liquidação de um sinistro de perda parcial.

4. Quanto aos riscos recusáveis, podemos afirmar que:

- (a) São sempre os mesmos em qualquer seguradora.
- (b) São indiferentes ao veículo com chassi remarcado.
- (c) Só se consideram como tais os veículos com mais de 10 anos.
- (d) São definidos em razão de gestão de riscos traçada por cada seguradora.
- (e) São indiferentes a veículos sem a gravação de número do chassi nos vidros, quando de fabricação posterior ao ano de 1988.

5. No conceito de reintegração automática de coberturas de casco, podemos afirmar que:

- (a) Após a liquidação de um sinistro com perda parcial, as coberturas nunca serão automaticamente reintegradas.
- (b) Os limites máximos de indenização da cobertura auto sofrem redução de valor de acordo com indenizações pagas dentro da vigência da apólice.
- (c) Após a liquidação de um sinistro com perda parcial, as coberturas serão automaticamente reintegradas sem pagamento adicional de prêmio, desde que o somatório de indenizações pagas durante a vigência da apólice não ultrapasse o limite máximo de responsabilidade contratado.
- (d) Mesmo que o somatório de indenizações pagas durante a vigência da apólice ultrapasse o valor do limite máximo de indenização, as coberturas contratadas serão automaticamente reintegradas.
- (e) Não há reintegração automática em coberturas de casco nos Seguros de Automóveis.

6. No caso de recusa de proposta de seguro e tendo havido adiantamento de valores para pagamento parcial ou total do prêmio, o veículo segurado terá cobertura por:

- (a) Somente até o dia do recebimento da recusa.
- (b) Um dia após o recebimento da recusa.
- (c) Um dia útil após o recebimento da recusa.
- (d) Dois dias após o recebimento da recusa.
- (e) Dois dias úteis após o recebimento da recusa.

☐	☐
☒	☐

Consulte o gabarito [clcando aqui.](#)

9

Sinistro



Tópicos da Unidade

9.1 Introdução

9.2 Regulação de sinistro

9.3 Liquidação do sinistro

9.4 Ressarcimento

9.5 Sub-rogação de direitos

9.6 Prescrição da pretensão indenizatória em contrato de seguro

Fixando Conceitos 9



- ◆ Compreender o que é um processo de sinistro de automóveis, considerando a sua importância nas relações entre seguradoras e segurados.
- ◆ Reconhecer os elementos e agentes básicos que constituem um processo de sinistro de automóveis, considerando situações práticas do setor.
- ◆ Reconhecer os vários tipos de sinistros de automóveis e respectivas coberturas securitárias, considerando a legislação e a prática de mercado vigente.
- ◆ Entender os procedimentos adotados pelas seguradoras para o pagamento de indenização de um sinistro de automóveis, considerando as práticas de mercado do setor.
- ◆ Conhecer os termos utilizados na regulação e liquidação de um sinistro de automóvel, considerando a prática de mercado do setor.

9.1

Introdução

Os contratos de seguro de automóveis têm como objetivo a garantia de indenização de prejuízos e danos decorrentes de qualquer evento coberto e garantido por esse contrato; por isso, o princípio fundamental de uma seguradora é o pagamento de indenização devida nos termos do contrato celebrado entre o segurado e a seguradora.

A materialização ou a ocorrência de um evento coberto pelo contrato de seguro de auto denomina-se “Sinistro de Automóveis”, e o tratamento desse processo dentro da seguradora, até o efetivo pagamento de indenização ao segurado ou ao beneficiário desse contrato, é chamado de Regulação e Liquidação de Sinistro.

9.1.1

Aviso de sinistro

O que gera um sinistro de automóveis é a ocorrência de um evento coberto por apólice de seguros (por exemplo: a colisão, o incêndio ou o roubo do veículo segurado), que somente se transforma em um sinistro a partir do momento em que a seguradora tem ciência dele. O Aviso de Sinistro é o meio formal, inicial e necessário para que a seguradora possa dar início ao processo de regulação e liquidação de um sinistro.

Essa comunicação pode ser feita por qualquer meio que possibilite à seguradora informar-se de todos os detalhes e circunstâncias do sinistro, podendo ser por meio de uma central de 0800, por meio de portal da seguradora, postos de atendimentos ou ainda por aplicativos de celular específicos de seguradoras.

As informações coletadas nesse primeiro atendimento são fundamentais para viabilizar de maneira técnica e criteriosa o andamento do processo de regulação e liquidação de um sinistro.

9.1.2

Obrigações do segurado em caso de sinistro

Os contratos de seguro estabelecem algumas obrigações ao segurado quando da ocorrência de um sinistro coberto pelo referido contrato:

- ✦ Dar imediato aviso à seguradora, informando dados do sinistro que envolveram o veículo segurado, bem como tudo que possa contribuir para o esclarecimento a respeito da ocorrência.
- ✦ Enviar aviso imediato às autoridades policiais, em caso de desaparecimento, roubo ou furto do veículo segurado.
- ✦ Adotar todas as providências ao seu alcance para proteger o veículo sinistrado e evitar a agravação de prejuízos.
- ✦ Em caso de acidente causado por terceiros, obter, quando possível, nome, endereço, telefone e placa do veículo envolvido no sinistro, bem como nome, endereço e telefone de testemunhas, e, em casos em que os terceiros envolvidos tenham seguro, informar o nome da seguradora e o número da apólice.
- ✦ Não assumir compromissos e acordos frente a terceiros sem prévia anuência por escrito da seguradora.

O não cumprimento de algumas obrigações contratuais pode acarretar ao segurado a Perda de Direito à Indenização de prejuízos e perdas decorrentes de um sinistro, o que já foi objeto de estudo na Unidade 6 desta apostila.

9.1.3

Qualificação de dano

O Denatran, por meio da Resolução nº 544, de 19 de agosto de 2015, estabeleceu que os veículos envolvidos em acidentes devem ser avaliados pela autoridade de trânsito ou pelo seu agente legal, na esfera de suas competências estabelecidas pelo CTB – Código de Trânsito Brasileiro –, e ter seus danos classificados conforme estabelecido nesta Resolução:

- I. Dano de pequena monta;
- II. Dano de média monta;
- III. Dano de grande monta.

Em caso de danos de “média monta” ou “grande monta”, o órgão ou entidade fiscalizadora de trânsito responsável pelo Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito – Boat – deve, em até 30 (trinta) dias da data do acidente, expedir ofício acompanhado de registros que possibilitaram a classificação do dano ao órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, responsável pelo registro do veículo, para efeito de inclusão de bloqueio administrativo no cadastro do veículo em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento de documentação pertinente.

O desbloqueio do veículo que tenha sofrido dano de média monta só pode ser realizado pelo órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal onde o veículo esteja registrado, mediante apresentação de documentação que comprove a recuperação do veículo.

O art. 8º da referida resolução determina que o veículo enquadrado na categoria “dano de grande monta” deve ser classificado como “irrecuperável” pelo órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal que detiver seu registro, devendo ser executada a baixa do seu cadastro na forma determinada pelo CTB. O chassi é cortado e entregue junto com as placas ao órgão de trânsito que efetivará a baixa.

9.2

Regulação de sinistro

O processo de regulação de sinistro se inicia com o aviso de sinistro e busca apurar, de forma técnica, sua cobertura ou não. É neste momento que as seguradoras solicitam as documentações, apuram os valores envolvidos no evento e definem pelo tipo de perda (Perda Parcial ou Indenização Integral), e pelo pagamento ou pela recusa do sinistro.

Sinistro de casco (automóvel)

Esse sinistro se caracteriza sempre que o veículo segurado sofrer danos decorrentes de um evento coberto pela apólice contratada. Os eventos normalmente cobertos em um contrato de seguro de automóveis são:

Colisão

Qualquer choque, batida ou abalroamento sofrido ou provocado pelo veículo segurado.

Choque

Quando o veículo colidir em um ponto fixo, como muretas, postes ou árvores.

Incêndio

Evento destrutivo caracterizado pela ação do fogo.

Roubo total ou parcial

Subtração de todo ou de parte do bem segurado com ameaça ou violência à pessoa.

Furto total ou parcial

Subtração de todo ou de parte do bem segurado sem ameaça ou violência à pessoa.

Tombamento

Quando o veículo cai de lado e fica virado com a parte lateral voltada para o chão.

Capotamento

Acidente em que o veículo gira em torno de si mesmo em qualquer sentido, chegando a tocar o teto no solo.

Essas coberturas são as chamadas coberturas básicas em um contrato de seguro e estão relacionadas diretamente ao veículo segurado (casco). Elas se destinam à reparação de danos causados ao veículo segurado.

É possível estabelecer, para cada tipo de sinistro, processo de Indenização Parcial ou Integral. A diferença entre as duas indenizações está nos valores finais de reparação ou de reposição do bem.

Um processo de sinistro com Indenização Parcial determina que os valores de reparação e/ou de reposição do bem segurado sejam inferiores a 75% do valor do veículo estabelecido em apólice.

Já o processo de Indenização Integral determina que o valor de reparação e/ou de reposição do bem segurado seja igual ou superior a 75% do valor do veículo estabelecido na apólice contratada.

Sinistro automóvel com perda parcial (casco)

O fato gerador desse tipo de sinistro pode ser colisão, roubo ou furto parcial, incêndio com danos parciais ou qualquer outro evento coberto por apólice de seguro.

O veículo objeto de sinistro deve ser recolhido a uma oficina de livre escolha do segurado ou da rede referenciada da seguradora, conforme escolha no momento da contratação da apólice. Ela elabora o orçamento para reparação do veículo e o submete à aprovação da seguradora, que pode enviar um regulador de sinistro ao local ou, por meio das imagens, apurar e definir o orçamento.

Em seguida, o processo passa para um analista interno da seguradora, que verificará coberturas, vigência, orçamento e condições em que ocorreram o sinistro para dar seguimento ao processo.

Aprovado o orçamento pela seguradora, portanto, caberá ao segurado o pagamento de franquia na oficina que realizou os reparos do veículo.

A depender do produto e/ou cláusula contratada na apólice, o segurado tem direito à livre escolha do local em que o seu veículo será reparado, ou não, pois a Circular nº 639/2021 também permite a comercialização do seguro que torna obrigatório o reparo do automóvel exclusivamente em oficina de rede credenciada da seguradora, desde que a seguradora assim informe na proposta e nas Condições Gerais do produto, conforme parágrafo 1º, do artigo 12 da circular supracitada. Na hipótese de comercialização do seguro na forma do inciso II do *caput*, o segurado deverá ser informado, de forma clara e em destaque, na proposta de seguro e nas condições contratuais, sobre eventual perda de garantia decorrente de reparação fora da rede autorizada da montadora do veículo.

O mercado segurador utiliza os seguintes tipos de oficinas:

Autorizadas ou Concessionárias

Possuem concessão da marca fabricante para venda e também reparo de veículos. Os custos de reparação, geralmente, podem ser até 40% superiores àqueles praticados pelas oficinas particulares ou multimarcas, que, por ser assim, interferem no aumento de custo médio de reparação. Esse valor será repassado para o prêmio.

Particulares ou Multimarcas

São oficinas particulares que estão capacitadas a operar reparos em veículos de diversas marcas e modelos, nacionais e importados.

Referenciadas

São oficinas particulares ou concessionárias, selecionadas pelas seguradoras para atendimento aos seus segurados e terceiros com base em critérios técnicos de cada seguradora. A rede de oficinas referenciadas tem por objetivo a redução de custos de reparação e a redução de tempo total de reparação do veículo.

Não Referenciadas

São oficinas particulares ou concessionárias de reparação de livre escolha do segurado ou terceiro que não fazem parte integrante de rede de oficinas referenciadas pelas seguradoras.

Utilização de peças para reparação

Conforme determinação da nova circular nº 639, para fins de reparação do veículo em caso de sinistro de perda parcial, é admitido o uso de peças novas, originais ou não, nacionais ou importadas, desde que mantenham as especificações técnicas do fabricante (peças genuínas). No entanto, fica admitida a utilização de peças usadas, observadas as disposições da legislação específica, que regula e disciplina a atividade de desmontagem de veículos automotores terrestres, bem como as exigências técnicas necessárias para sua reutilização, nos termos da regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Com o objetivo de transparência e ciência ao segurado, a seguradora deverá garantir acesso ao orçamento de reparos, que deverá conter a relação de todas as peças utilizadas na recuperação do veículo sinistrado, usadas ou novas, originais ou não, devidamente identificadas por tipo. No caso de utilização de peças usadas, deverão constar da relação informações sobre a procedência, as condições e a garantia das peças.

Sinistro de acessórios, carrocerias e/ou equipamentos

Esse tipo de sinistro é caracterizado quando houver danos parciais ou totais a acessórios, carroceria e/ou equipamentos segurados.

Além de acessórios, quando são constatados danos no veículo, deve ser acionada a cobertura de Perda Parcial do Casco. Ambas as coberturas estão sujeitas à franquia fixada para cada cobertura.

Nesse sinistro, adotam-se procedimentos semelhantes aos de perda parcial por colisão, incêndio e roubo/furto, descritos anteriormente.

As coberturas adicionais de Acessórios, Carrocerias e Equipamentos estão sujeitas a pagamento de franquias estabelecidas em apólice. Quando ocorrer indenização integral desses acessórios, carrocerias e equipamentos, concomitantemente com a do veículo, não haverá cobrança de qualquer tipo de franquia.



Saiba mais

Algumas seguradoras também estão levando em consideração a falta de peças e o tempo de utilização do carro reserva, uma vez que tais pontos encarecem o processo do sinistro.

Sinistro automóvel (casco) com indenização integral

O processo de Indenização Integral ocorre, geralmente, quando os valores para reparação e/ou reposição do bem segurado são iguais ou superiores a 75% do Limite Máximo de Indenização estabelecido em apólice.

Algumas seguradoras utilizam outra forma de liquidação de sinistros cujos valores sejam superiores a 60% do Limite Máximo de Indenização (LMI) da apólice. Esse tipo de indenização é conhecido como Indenização Integral por Perda Construtiva. Para essa modalidade indenizatória, são consideradas as seguintes condições:

- ◆ Os valores para reparação devem ser iguais ou superiores a 60% e inferiores a 75% do Limite Máximo de Indenização (LMI);
- ◆ O valor da franquia devida pelo segurado;
- ◆ O histórico de sinistro do segurado;
- ◆ O tempo de vigência da apólice;
- ◆ A complexidade de reparos do veículo;
- ◆ A estimativa de valor do salvado; e
- ◆ As condições gerais do veículo, o estado de conservação.



Atenção

Embora a circular SUSEP nº 639/2021 faculte a definição de outros critérios percentuais em contrato para a definição de indenização integral, a maioria das seguradoras ainda considera, em suas condições gerais, a definição clássica de perda total, de quando os valores para reparação forem iguais ou superiores a 75% do valor contratado.

Sinistro com indenização integral – roubo ou furto total

A indenização integral por **roubo ou furto** se caracteriza quando:

- ◆ Há o desaparecimento do veículo segurado;
- ◆ Quando o veículo for recuperado com danos e avarias geradas no período em que esteve em posse de agentes do roubo.

ROUBO TOTAL

É a subtração do bem segurado com ameaça ou violência à pessoa.

FURTO TOTAL

Subtração do bem segurado sem ameaça ou violência à pessoa.

APROPRIAÇÃO INDÉBITA

Ocorre quando alguém se apropria de um bem, que recebeu por empréstimo, para guarda ou consignação a qualquer título, com a obrigação de restituí-lo ou utilizá-lo somente com a autorização do proprietário.

Se o veículo for recuperado antes da efetiva indenização, poderá ser devolvido ao segurado, desde que os prejuízos não atinjam o percentual que caracterize a indenização integral.

Se ocorrer a recuperação após a indenização do veículo, o processo prosseguirá como Indenização Integral.

Sinistro de RCFV – Responsabilidade Civil Facultativa Veicular

Esse sinistro ocorre sempre que o veículo segurado causar danos a terceiros. Esses danos podem ser à propriedade do reclamante (Danos Materiais), danos à sua integridade física (Danos Corporais) ou danos à sua integridade moral (Danos Morais).

A regulação de valores de indenização de sinistros envolvendo terceiros (RCFV) deve ter como base os Limites Máximos de Indenizações (LMIs) de cada cobertura. Assim, não vale a regra utilizada em sinistros de automóveis (Casco) para determinação de indenização integral.

**Atenção**

Vale lembrar que o seguro é de responsabilidade civil, e esta (responsabilidade do segurado pelos danos causados a terceiros), tem que estar devidamente caracterizada no processo.

O tratamento de um sinistro envolvendo danos a bens de terceiros, causados pelo veículo segurado, segue o mesmo trâmite da regulação do veículo segurado, seguindo para a oficina onde será elaborado o orçamento para os reparos.

Na hipótese de o veículo segurado ter causado danos em bens de terceiros que não sejam veículos, os valores de reparação e/ou de reposição do bem devem seguir critérios técnicos adequados a cada situação particular. Por exemplo: o veículo segurado colide em uma residência, causando danos à estrutura dessa construção. Nesse caso, os valores de reparação devem ser obtidos com base em critérios sugeridos por profissionais de engenharia civil e por integrantes do mercado de construção civil.

Caso os valores de reconstrução ou reparação do bem reclamante sejam superiores ao Limite Máximo de Indenização (LMI) estabelecido em apólice contratada, a seguradora deve fazer o pagamento desse valor ao beneficiário do seguro e cancelar a cobertura contratada (nesse caso, o seguro de RCFV). A seguradora apenas assume o risco de pagar pelos prejuízos decorrentes desse ato até os limites estabelecidos em contratos (LMI).

Sinistro de RCFV – Danos Materiais

A regulação de um sinistro com perda parcial de RCFV – Danos Materiais segue os mesmos critérios e procedimentos aplicados na regulação de sinistros de Perda Parcial de Automóveis.

Como vimos, o RCFV é um seguro de responsabilidade civil, e esta deve ser assumida pelo segurado e claramente caracterizada no processo de regulação para que a seguradora possa assumir o risco, observado o LMI da cobertura contratada.

Os valores para reparação do veículo reclamante também são calculados pelo regulador de sinistro da seguradora, que, além disso, identifica o nexo causal para constatar se os danos ao veículo reclamante foram decorrentes de sinistro gerado pelo veículo segurado.

Os reparos do veículo reclamante somente podem ser autorizados pela seguradora. O segurado não pode autorizar os reparos ou firmar qualquer acordo com o reclamante sem conhecimento e anuência da seguradora.

É importante ressaltar que, não havendo contrato entre o terceiro e a seguradora, a Indenização Integral somente poderá ser considerada mediante concordância formal do terceiro com a seguradora.

Caso o reclamante exija a reparação do veículo, a seguradora deverá acatar essa solicitação, exceto se as avarias ao veículo foram de grande monta. Essa constatação será feita com base em laudo da perícia técnica realizada pela seguradora ou pelo que consta em registro do acidente emitido pela autoridade policial competente.

Nos casos em que houver lucro cessante devido ao reclamante, o pagamento dessa indenização deverá ser feito após a indenização do veículo. O cálculo do prejuízo (lucros cessantes) é feito com base na data de ocorrência de sinistro até a sua efetiva indenização e entrega do bem ao terceiro, observados os mesmos procedimentos de liquidação de sinistros de perda parcial.



Atenção

A obrigatoriedade de comunicar o sinistro é do segurado, porém, o terceiro também deverá fazer a comunicação junto à seguradora, para descrever a sua versão do ocorrido. Vale ressaltar que essa comunicação pode variar entre as seguradoras.

Sinistro de RCFV – Danos Corporais

Para efeito de indenização, um sinistro de danos corporais é subdividido em:

- ◆ Morte;
- ◆ Invalidez;
- ◆ Despesas médico-hospitalares.

Morte

Após o recebimento do aviso de sinistro, a seguradora deverá solicitar à vítima ou a beneficiários os seguintes documentos, independentemente da natureza dos danos:

- ◆ Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito;
- ◆ Laudo da polícia técnica;
- ◆ Conclusão de inquérito policial.

Além dos documentos iniciais, é necessário que a seguradora solicite a beneficiário da vítima a seguinte relação de documentos:

- ◆ Cópia de certidão de óbito;
- ◆ Certidão de nascimento (quando a vítima for solteira ou menor);
- ◆ Certidão de casamento atualizada;
- ◆ Documentação básica de beneficiários da vítima;
- ◆ Comprovantes de rendimentos da vítima (últimos quatro meses);
- ◆ Cópia de Termo de Tutela (quando a vítima ou o beneficiário for órfão ou menor);
- ◆ Cópia de alvará judicial (se o beneficiário for menor e não houver Termo de Tutela ou se a vítima tiver deixado Herdeiros Legais).

Invalidez

Nos sinistros de Danos Corporais com Invalidez, além de documentos iniciais, é necessário que a seguradora solicite à vítima ou ao seu(s) beneficiário(s) a seguinte relação de documentos:

- ◆ Laudo médico contendo descrição de danos sofridos pela vítima e o tratamento utilizado na sua recuperação;
- ◆ Laudo médico atestando grau de invalidez temporária/permanente;
- ◆ Relatório médico de alta definitiva;
- ◆ Recibo de honorários médicos;
- ◆ Certidão de nascimento da vítima;
- ◆ Comprovantes de rendimentos da vítima (últimos quatro meses);
- ◆ Cópia de Termo de Tutela (quando a vítima ou o beneficiário for órfão ou menor);
- ◆ Cópia de alvará Judicial (se o beneficiário for menor e não houver Termo de Tutela).

Despesas Médico-Hospitalares – DMH

Para pagamento de despesas médico-hospitalares, a seguradora deve solicitar os seguintes documentos complementares:

- ✦ Laudo médico contendo a descrição de danos sofridos pela vítima e o tratamento utilizado na sua recuperação;
- ✦ Recibos de honorários médicos e de despesas médicas, hospitalares e farmacêuticas efetuadas.

9.3

Liquidação do sinistro

O art. 779 do Código Civil estabelece o seguinte:

“O risco do seguro compreenderá todos os prejuízos resultantes ou consequentes, como sejam os estragos ocasionados para evitar o sinistro, minorar o dano, ou salvar a coisa”.

A indenização e a liquidação de um sinistro dar-se-ão no valor total de todos os prejuízos decorrentes de um evento coberto pelo contrato de seguro até o limite das coberturas contratadas (Limite Máximo de Indenização (LMI) de cada cobertura).

A liquidação de um sinistro concebe-se quando todos os passos da regulação tenham sido cumpridos e todos os valores de reparação ou de reposição do bem sinistrado tenham sido corretamente determinados.

Após o pagamento de todas as indenizações devidas em um sinistro, o processo é encerrado, e seus dados e informações devem ser registrados no Registro Nacional de Sinistro (RNS) para servir como base de dados para o mercado segurador.

Fica definido que o prazo para a liquidação dos sinistros é limitado a trinta dias, contados a partir da entrega de todos os documentos básicos previstos. No caso de solicitação de documentação complementar, o prazo será suspenso, voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem atendidas as exigências.

Deverá ser estabelecido que o não pagamento da indenização no prazo previsto implicará aplicação de juros de mora a partir daquela data, sem prejuízo de sua atualização, nos termos da legislação específica.

9.4

Ressarcimento

O ressarcimento é o reembolso a que a seguradora tem direito, no caso de indenizações pagas ao segurado, em consequência de um evento danoso provocado por terceiros.

9.5

Sub-rogação de direitos

Sempre que o risco previsto no contrato de seguro ocorrer por força de ato ilícito praticado por terceiros, a seguradora, uma vez efetuando o pagamento de indenização, sub-roga-se nos direitos que competiam ao segurado, até o limite da indenização paga.

Código Civil – Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

§ 1º Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou afins.

§ 2º É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.”

9.6

Prescrição da pretensão indenizatória em contrato de seguro

A prescrição é tratada pela Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 Código Civil Brasileiro em seu título IV capítulo I denominado “Da Prescrição”, na Seção I pelos artigos 189 ao 206.

Todo cidadão possui um prazo para buscar seu direito, que é chamado de prazo prescricional.

Geralmente, o prazo prescricional começa a contar a partir do momento em que o direito foi violado, ou mais especificamente quando o prejudicado tem conhecimento de que seu direito foi violado.

Para efeitos de contratos de seguro, faremos um corte, destacando apenas alguns destes artigos:

Nas Disposições Gerais o Art. 189 Informa: Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206.

Podemos exemplificar que a violação de um direito poderia dar-se no momento da negativa de um pagamento de um sinistro, quando então, a partir deste momento, tem-se o início da contagem do prazo prescricional, que é o tempo máximo estipulado pela lei que o titular de um direito tem para exercê-lo, ou ingressar com uma medida judicial antes que este se extinga. Embora não pacificado, o mercado entende que a contagem do prazo prescricional pode ter como marco temporal a data do sinistro.

Nos casos de reclamações de Responsabilidade Civil (seguros de terceiros), este prazo tem início na data em que ele é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado ou da data que indeniza o terceiro, com concordância do segurador. Para os contratos de seguros, temos:

Art. 206. Prescreve:

“§ 1º Em um ano:

(...)

II – a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;”

Art. 206. Prescreve:

“§ 3º Em três anos:

(...)

IX – a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.”

Fixando Conceitos 9

Marque a alternativa correta

1. O reembolso a que a seguradora tem direito, no caso de indenizações pagas ao segurado, em consequência de um evento danoso causado por terceiro, denomina-se:

- (a) Salvado.
- (b) Indenização.
- (c) Limite Máximo de Indenização.
- (d) Ressarcimento.
- (e) Prescrição.

2. É obrigação do segurado em caso de sinistro:

- (a) Comunicar o sinistro à seguradora, antes do final da vigência do contrato de seguro.
- (b) Não assumir compromissos e acordos frente a terceiros sem prévia anuência por escrito da seguradora.
- (c) Pagar integralmente o valor total do prêmio do seguro contratado logo após a ocorrência de um sinistro.
- (d) Negociar o valor da franquia diretamente com a oficina de reparação.
- (e) Ser omissos nas declarações feitas à seguradora.

3. Considerando um sinistro de Responsabilidade Civil Facultativo (RCFV), podemos afirmar que:

- (a) A franquia obrigatória será aplicada em todos os sinistros de RCFV, exceto nos casos de incêndio do veículo reclamante.
- (b) O veículo reclamante deverá ser reparado obrigatoriamente em uma das oficinas indicadas pelo segurado.
- (c) As perdas decorrentes de um sinistro de RCFV serão indenizadas, independentemente de responsabilidade do segurado.
- (d) Em um sinistro de RCFV, haverá indenização apenas para os danos causados a bens materiais de terceiros.
- (e) Somente haverá indenização quando constatada a responsabilidade civil do segurado no evento.

4. Em 19 de agosto de 2015, o Denatran publicou a Resolução nº 544. Tal resolução estabeleceu que os veículos envolvidos em acidentes devem ser avaliados pela autoridade de trânsito ou por seu agente legal. Além disso, a Resolução nº 544 determina que os danos desses veículos sejam classificados como:

- (a) Dano mínimo, dano médio e dano máximo.
- (b) Dano parcial e dano total.
- (c) Dano moral, dano material e dano corporal.
- (d) Dano culposo e dano doloso.
- (e) Dano de pequena monta, dano de média monta e dano de grande monta.



Consulte o gabarito [clikando aqui.](#)

Estudos de caso

Caso 1

José da Silva contratou uma apólice de Seguro Auto, RCFV e APP na Seguradora A, com as seguintes características:

Vigência: 01/10/2019 a 01/10/2020.

Cobertura Contratada: Compreensiva.

Garantias Contratadas (tabela abaixo):

Garantias	LMI R\$
Casco – VMR (100% FIPE)	
RCF	
Danos Materiais	100.000,00
Danos Corporais	200.000,00
APP	
Morte Acidental	20.000,00
Invalidez Permanente por Acidente, até	20.000,00
Assistência 24 Horas VIP	

Objeto do seguro: Veículo Hyundai Sportage 2013/2014, CHASSIS: x0x0x0x0x0x0x0x0. Placa: LAI-3528.

Do evento:

No dia 28 de setembro de 2020, José da Silva trafegava com o veículo segurado pela Avenida das Américas, quando, por volta das 18 horas, ao avançar o sinal vermelho, atingiu o veículo Fiat Línea, placa KLA-0000, de propriedade da Sra. Maria das Graças Penedo Arantes. O fato foi registrado pelos policiais militares (PM), que lavraram o Boletim de Registro de Acidente de Trânsito (Brat). A conclusão do laudo foi por avarias de média monta no veículo do segurado e grande monta no veículo do terceiro, além da caracterização da culpa da segurada no acidente. Um dos ocupantes do veículo do terceiro, Sr. Fabio Carneiro Arantes, esposo da proprietária

e condutor do veículo por ocasião do acidente, ficou gravemente ferido, foi hospitalizado, vindo falecer após três dias. O fato foi devidamente registrado na Delegacia de Polícia (DP), culminando com o indiciamento do segurado por homicídio culposo.

Do aviso de sinistro:

Ao receber o aviso de sinistro, a seguradora efetuou a vistoria dos veículos, confirmando dano de grande monta para o veículo do terceiro e média monta para o veículo segurado, este com prejuízo orçado em R\$ 30.000,00.

Com base nos dados anteriores, responda:

- 1) Quais são os documentos exigidos pela seguradora para liquidação do sinistro relativo ao Casco do veículo do terceiro, considerando que a proprietária (Reclamante) concordou expressamente com a indenização pelo valor de mercado do veículo (tabela Fipe)?
- 2) Qual é a documentação exigida pela seguradora para indenizar os Danos Corporais (morte) do condutor do veículo do terceiro, considerando que a vítima tinha 42 anos de idade e era funcionário público estadual, com renda mensal de R\$ 1.500,00?

Caso 2

Pedro de Luca Martins contratou uma apólice de Seguro de Automóvel, RCFV e APP na Seguradora Beta, com vigência de 15/10/2019 a 15/10/2020, para o seu veículo, um GM-Captiva, ano/modelo 2018/2019, placa KVC-3869, chassi no x-x-x-x-x-x-x-x, com as seguintes Coberturas:

Garantias	LMI R\$
Casco – VMR (100% FIPE)	
RCFV	
Danos Materiais	50.000,00
Danos Corporais	50.000,00
APP	
Morte Acidental	5.000,00
Invalidez Permanente por Acidente, até	5.000,00
Assistência 24 Horas VIP	

No dia 25 de dezembro de 2019, por volta das 2h30min, Pedro trafegava pela Linha Amarela, onde chovia e ventava muito forte, e, ao passar por uma poça de água, em alta velocidade, perdeu o controle da direção e colidiu na traseira do veículo Honda Civic Sedan LXR 2.0 Flexone 16 V Automático 4P, ano modelo 2014/2015, de propriedade do Sr. João Paulo Dias, que foi projetado contra a mureta da via.

Com base nos dados acima, responda e fundamente:

- 1) O sinistro está amparado pela apólice contratada?
- 2) Com relação ao veículo do terceiro, que culminou no dano de grande monta, e considerando que o segurado, de acordo com o Boletim de Registro do Acidente, foi o causador do acidente, pergunta-se:
 - a) Apurado o valor de mercado do veículo na Tabela Fipe, seria o LMI de Danos Materiais contratado na apólice suficiente para indenizar o prejuízo?
 - b) Se constatada insuficiência de Importância Segurada, o que você, como corretor de seguros, aconselharia ao seu cliente?



Consulte o gabarito [clcando aqui.](#)

Gabarito

Fixando conceitos



Unidade 1	Unidade 2	Unidade 3	Unidade 4	Unidade 5	Unidade 6	Unidade 7	Unidade 8	Unidade 9
1 - A	1 - D	1 - E	1 - E	1 - E	1 - E	1 - D	1 - B	1 - D
	2 - A	2 - A	2 - E	2 - C	2 - A	2 - B	2 - E	2 - B
	3 - E	3 - A	3 - B	3 - C	3 - E	3 - B	3 - E	3 - E
	4 - D	4 - A	4 - D			4 - E	4 - D	4 - E
						5 - A	5 - C	
							6 - E	



Estudo de Caso 1

Questão 1

- ✦ Cópia de RG, CPF e comprovante de residência do proprietário do veículo;
- ✦ Brat;
- ✦ CRV preenchido e com firma reconhecida por autenticidade;
- ✦ CRLV vigente e do ano anterior;
- ✦ Termo de responsabilidade sobre débitos, com firma reconhecida;
- ✦ Termo de autorização para pagamento da indenização mediante crédito em conta-corrente;
- ✦ Autorização para remoção do veículo;
- ✦ Chaves e manual do veículo.

Questão 2

- ✦ Registro da Ocorrência;
- ✦ Laudo da Polícia Técnica;
- ✦ Conclusão do Inquérito Policial;
- ✦ Certidão de Óbito;
- ✦ Certidão de Casamento Atualizada;
- ✦ RG, CPF e comprovante de residência do beneficiário (esposa);
- ✦ Comprovante de rendimentos da vítima (últimos quatro meses).



Estudo de caso 2

Questão 1

Sim. O evento está tecnicamente amparado, para a Cobertura de Casco, nos termos da Unidade 2, página 18 (Cobertura Básica no 1) e RCFV, conforme previsto na Unidade 2, página 40 (Riscos Cobertos), do Apostila de Seguros de Automóveis, RCFV e APP.

Questão 2a

Não. O LMI contratado é insuficiente, considerando o valor de mercado do veículo na tabela Fipe (a consultar).

Questão 2b

Considerando que o valor de mercado do veículo, na Tabela Fipe (a consultar), é superior ao LMI, deve-se solicitar à seguradora que disponibilize, quanto antes, o LMI da Cobertura de Danos Materiais em favor do Segurado (R\$ 50.000,00), que, por sua vez, negociará diretamente com o reclamante a indenização pelos danos causados.

Concluída a negociação e tendo as partes acordado entre si, deverá ser elaborado um Termo de Acordo seguido de formulação de pedido de homologação judicial, como forma de assegurar a quitação definitiva e irretratável em favor do segurado.

Referências bibliográficas

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. **Manual do Corretor Bradesco Seguro Auto**. Versão: Set. 2016.

ESCOLA DE NEGÓCIOS E SEGUROS. Diretoria de Ensino Técnico. **Seguros de automóveis, RCF e APP**. Assessoria técnica de Manoel Fernando Corrêa Noleto e Vera Lucia Cataldo Leal. 18. ed. Rio de Janeiro: Funenseg, 2014. 166 p.

ESCOLA DE NEGÓCIOS E SEGUROS. Diretoria de Ensino Técnico. **Seguros de automóveis, RCF e APP**. Assessoria técnica de Manoel Fernando Corrêa Noleto e Vera Lucia Cataldo Leal. 19. ed. Rio de Janeiro: Funenseg, 2015. 160 p.

ESCOLA DE NEGÓCIOS E SEGUROS. Diretoria de Ensino Técnico. **Seguros de automóveis, RCF e APP**. Assessoria técnica de Manoel Fernando Corrêa Noleto e Vera Lucia Cataldo Leal. 20. ed. Rio de Janeiro: Funenseg, 2016. 156 p.

ESCOLA DE NEGÓCIOS E SEGUROS. Diretoria de Ensino Técnico. **Seguros de automóveis, RCF e APP**. Assessoria técnica de Manoel Fernando Corrêa Noleto e Vera Lucia Cataldo Leal. 21. ed. Rio de Janeiro: ENS, 2017. 156 p.

ESCOLA DE NEGÓCIOS E SEGUROS. Diretoria de Ensino Técnico. **Seguros de automóveis**. Assessoria técnica de Paulo Renato Braga Faria, Fábio Frederico Fernando Rocha, Tarcilene Rodrigues da Silva. 29. ed. Rio de Janeiro: ENS, 2022. 28,41 MB; PDF.

ESCOLA DE NEGÓCIOS E SEGUROS. Diretoria de Ensino Técnico. **Seguros de automóveis**. Assessoria técnica de Fábio Chemello e Valdemiro Cequinell Belli. 30. ed. Rio de Janeiro: ENS, 2023. 28,07 MB; PDF.

HDI SEGUROS S/A. **Condições Gerais** – Seguro HDI Automóvel. Versão: Nov. 2016.

MAPFRE SEGUROS. **Seguro de Automóvel** – Condições Gerais. Versão 24, 2016.

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. **Condições Gerais do Seguro de Automóvel**, RCF e APP. Versão: Set. 2016..

SOMPO SEGUROS S/A. **Automóvel** – Manual do Segurado – Condições Gerais. Versão: Maio 2015.

TZIRULNIK, Ernesto; OCTAVIANI, Alessandro. **Seguro e fraude**. São Paulo: ETAD, 1998.

SUHAI Seguradora. **Condições Gerais para o Seguro de Automóveis**. Versão: Mar. 2019.

Sites

www.fipe.org.br

www.susep.gov.br

<https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/home>

Anexos

ANEXO 1

Regiões de tarifação

Região	Cidades
21	Metropolitana do Rio de Janeiro, Niterói, Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaboraí, Itaguaí, Magé, Maricá, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, São Gonçalo e São João de Meriti
22	Metropolitana de São Paulo (exceto ABCD) – Barueri, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Embu etc.
23	Região da Bahia
24	Metropolitana de Curitiba – Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul etc.
25	Mato Grosso do Sul
26	Ceará
27	Distrito Federal e Tocantins
28	Estado do Paraná (exceto as localidades citadas na Região 24)
29	Região do Triângulo Mineiro
30	Ribeirão Preto, Aguaí, Águas da Prata, Altinópolis, Aramina, Barrinha, Batatais, Bebedouro, Brodósqui, Buritizal etc.
31	Pará, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima e Acre
32	Espírito Santo
33	Santa Catarina
34	Metropolitana de Porto Alegre – Alvorada, Cachoeirinha, Campo Bom, Canoas etc.
35	Região de Campinas
36	Interior do estado do Rio de Janeiro
37	Pernambuco
38	Demais regiões do estado do Rio Grande do Sul
39	Goiás

Região	Cidades
40	Alagoas e Paraíba
41	Metropolitana de Belo Horizonte – Andiroba, Antônio dos Santos, Azurita, Belo Horizonte, Betim etc.
42	Baixada Santista
43	Sul de Minas Gerais
44	Região de São José dos Campos
45	Demais regiões do Vale do Paraíba – Aparecida, Arapeí, Areias, Bananal, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão etc.
46	Mato Grosso do Sul
47	Rio Grande do Norte
48	Uberaba e Patos de Minas
49	Demais cidades de Minas Gerais
50	Piauí e Maranhão
51	Sergipe

Obs.: A tabela não contempla todas as regiões de tarifação e tem caráter meramente ilustrativo, pois essas regiões podem variar de acordo com os critérios estabelecidos pelas seguradoras.

ANEXO 2

Tabela de prazo curto

Prazo	Percentagem do prêmio anual
15 dias	13
30 dias	20
45 dias ou um mês e meio	27
60 dias ou dois meses	30
75 dias ou dois meses e meio	37
90 dias ou três meses	40
105 dias ou três meses e meio	46
120 dias ou quatro meses	50
135 dias ou quatro meses e meio	56
150 dias ou cinco meses	60
165 dias ou cinco meses e meio	66
180 dias ou seis meses	70
195 dias ou seis meses e meio	73
210 dias ou sete meses	75
225 dias ou sete meses e meio	78
240 dias ou oito meses	80
255 dias ou oito meses e meio	83
270 dias ou nove meses	85
285 dias ou nove meses e meio	88
300 dias ou dez meses	90
315 dias ou dez meses e meio	93
330 dias ou onze meses	95
345 dias ou onze meses e meio	98
365 dias ou um ano	100

ANEXO 3

Categoria de veículos automotores (resolução nº CNSP 332/2015 – artigo 38)

Categoria	Tipo
Categoria – 1	Automóveis particulares.
Categoria – 3	Ônibus, micro-ônibus e lotação com cobrança de frete (urbanos, interurbanos e interestaduais).
Categoria – 4	Micro-ônibus com cobrança de frete, mas com lotação não superior a dez passageiros e ônibus, micro-ônibus e lotação sem cobrança de frete (urbanos, interurbanos, rurais e interestaduais).
Categoria – 8	Veículos de duas ou três rodas, providos de um motor de combustão interna, cuja cilindrada não exceda cinquenta centímetros cúbicos (3,05 polegadas cúbicas) e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda 50 km/h (cinquenta quilômetros por hora).
	Veículos de duas ou três rodas, provido de motor de propulsão elétrica com potência máxima de 4 kw (quatro quilowatts) dotados ou não de pedais acionados pelo condutor, cujo peso máximo, incluindo o condutor, passageiro e carga, não exceda 140 kg (cento e quarenta quilogramas) e cuja velocidade máxima declarada pelo fabricante não ultrapasse 50 km/h (cinquenta quilômetros por hora), incluindo bicicleta dotada originalmente de motor elétrico, bem como aquela que tiver esse dispositivo motriz agregado posteriormente à sua estrutura.
Categoria – 9	Motocicletas, motonetas, ciclomotores e similares.

Categoria	Tipo
Categoria – 10	Veículos que utilizem “chapas de experiência” e “chapas de fabricante” para trafegarem em vias públicas, dispensando-se, nos respectivos bilhetes de seguro, o preenchimento de características de identificação dos veículos, salvo a espécie e o número de chapa.
	Tratores de pneus, com reboques acoplados à sua traseira, destinados especificamente a conduzir passageiros a passeio mediante cobrança de passagem, considerando-se cada unidade da composição como um veículo distinto para fim de tarifação.
	Veículos enviados por fabricantes a concessionários e distribuidores, que trafegam por suas próprias rodas, para diversos pontos do país, nas chamadas “viagens de entrega”, desde que regularmente licenciados, terão cobertura por meio de bilhete único emitido exclusivamente em favor de fabricantes e concessionários, cuja cobertura vigorará por 1 (um) ano.
	Caminhões ou veículos picape adaptados ou não, com banco sobre a carroceria para o transporte de operários, lavradores ou trabalhadores rurais aos locais de trabalho.
	Reboques e semirreboques destinados ao transporte de passageiros e de carga.

ANEXO 4

Tabelas de classificação tarifária

Tabela 1 – Classificação Tarifária para Veículos Destinados ao Transporte de Pessoas

Categoria tarifária			Discriminação
Algarismo			
1ª		2ª	
N	E		
0	1	0	Para transporte de até 9 pessoas, inclusive picapes leves
		1	Táxis
		2	Para transporte de mais de 9 pessoas – sem cobrança de passagem
		3	Para transporte de mais de 9 pessoas – com cobrança de passagem
		4	Bicicletas motorizadas, motocicletas, motonetas com reboque ou side car, veículos “Vespacar” – com ou sem cobrança de passagem

Obs.: Os seguros compreendidos nesta tabela não serão agravados caso os veículos segurados venham a rebocar “casas-reboque”, reboque de veraneio, camping etc.

N = Nacional **E** = Estrangeiro

Tabela 2 – Classificação Tarifária para Veículos Destinados ao Transporte de Carga

Categoria tarifária			Discriminação
Algarismo			
1ª		2ª	
N	E		
2	3		Com ou sem cobrança de passagem ou frete
		0	Para carga comum
		1	Para o transporte de inflamáveis, explosivos e corrosivos (com ou sem carroceria-tanque)
		2	Bicicletas motorizadas, motonetas com reboque ou <i>side car</i> , veículos “Vespacar”
		3	Picape

Obs.: Enquadram-se na categoria 23 os seguintes veículos:

- Marca (Ford) Picape F-1000 (todas) e Picape Ranger (todas).
- Marca (GM) Picape S-10 (todas) e Picape Silverado (todas).

N = Nacional **E** = Estrangeiro

Enquadram-se também na categoria 23 os modelos com cabine dupla, sejam ou não originais de fábrica, bem como as adaptações efetuadas nesses veículos e que os transformaram para o transporte de pessoas.

Ex.: um Ford Furglaime montado sobre o chassi de uma Picape Ford F-1000.

Tabela 3 – Classificação tarifária para rebocadores

Categoria tarifária			Discriminação
Algarismo			
1º		2º	
N	E		
4	5		Com ou sem cobrança de passagem ou frete
		0	Para puxar reboques destinados ao transporte de pessoas (com ou sem carroceria)
		1	Para puxar reboques destinados ao transporte de carga (sem carroceria)
		2	Para puxar reboques destinados ao transporte de inflamáveis ou corrosivos (sem carroceria)
		3	Para puxar veículos destinados a habitação, hospedagem ou veraneio (casas-reboque, reboques de veraneio, <i>camping</i> etc)
		4	Carros-socorro (guinchos)

N = Nacional **E** = Estrangeiro

Tabela 4 – Classificação tarifária para reboques e semirreboques

Categoria tarifária			Discriminação
Algarismo			
1ª		2ª	
N	E		
6	7		Com ou sem cobrança de passagem ou frete
		0	Destinados ao transporte de pessoas
		1	Destinados ao transporte de carga comum
		2	Destinados ao transporte de inflamáveis, explosivos ou corrosivos

Categoria tarifária			Discriminação
Algarismo			
1ª		2ª	
N	E		
		3	Destinados a habitação, hospedagem ou veraneio (casas-reboque, reboque de veraneio, <i>camping</i> , trailer etc.)

N = Nacional **E** = Estrangeiro

Tabela 5 – Classificação tarifária para serviços especiais (veículos com motor)

Categoria tarifária			Discriminação
Algarismo			
1ª		2ª	
N	E		
8	8	0	Veículos-bar, oficinas volantes, carros funerários e veículos pagadores ou destinados ao transporte de valores
		1	Carros-bombeiros, hospitais volantes, veículos dotados de plataforma elevatória (destinada a reparos em rede elétrica e outros serviços), caminhão espargidor de asfalto, varredura mecânica e desentupidor de esgotos e canos
		2	Casas volantes
		3	Veículos destinados à exposição ou a fins publicitários
		4	Ambulâncias
		5	Veículos de carroceria e aparelhagem especial destinados a reportagens, veículos de autoescola destinados à aprendizagem e veículos utilizados em cercos de policiamento, blitz, patrulhamento, transporte de policiais e armamentos

N = Nacional **E** = Estrangeiro

Tabela 6 – Classificação tarifária para serviços especiais

Categoria tarifária			Discriminação
Algarismo			
1ª		2ª	
N	E		
9	9	0	Veículos pertencentes a casas locadoras

N = Nacional **E** = Estrangeiro

Tabela 7 – Classificação tarifária para serviços especiais

Categoria	Tipo
1	Passeio
2	Táxis e casas locadoras
3	Ônibus e similares com cobrança de frete
4	Picapes, ônibus ou similares sem cobrança de frete ou até 10 passageiros
5	Carga inflamável, corrosiva ou explosiva
6	Carga não inflamável e guincho
7	Chapas de fabricantes
8	Tratores e máquinas agrícolas
9	Motocicletas e similares
10	Veículos não previstos e equipamentos móveis

ANEXO 5

Cobertura básica nº 4

A Cobertura Básica nº 4 – Indenização Integral Total por Roubo/Furto/Colisão – indeniza o segurado por prejuízos sofridos em consequência de perda do veículo segurado proveniente de:

- ◆ Roubo ou furto total do veículo segurado, não localizado até a data de pagamento da indenização de sinistro;
- Caso o veículo segurado seja localizado antes do pagamento do Sinistro, mas, por conta do roubo ou furto total, ele contenha danos superior a 75% (setenta e cinco por cento) do limite de indenização contratado na apólice, desde que atestado por empresa especializada, a seguradora considerará que o veículo foi totalmente danificado e pagará o Limite Máximo de Indenização previsto nesta Apólice;
- ◆ **Colisões, incêndio, quedas ou outros acidentes de causa externa que ocasionem danos ao veículo segurado cujo valor para reparação seja igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do limite de indenização contratado na apólice.**



A sua Escola
de Negócios
e Seguros.